

PARTIE NORMALISEE

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE VINGT-SEPT JUIN

Maître Bertrand TACZANOWSKI notaire de la Société "SELARL PICHELIN-TACZANOWSKI -KELLER-NOTTER", n°90006 notaires associés d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée titulaire d'un Office Notarial à DELLE (90), 3C rue Eugène Claret, soussigné,

A reçu le présent acte authentique entre les personnes ci-après identifiées :

VENTE D'IMMEUBLE

IDENTIFICATION DES PARTIES

1) Vendeurs

La société dénommée "**CMCV**",
Société à responsabilité limitée au capital de DEUX CENTS EUROS (200,00 €), dont le siège social est à MONTBELIARD (25200), 8 rue André Boulloche.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT et identifiée sous le numéro unique d'identification 844 395 384.

La société dénommée "**AVAC-IMMOBILIER**",
Société à responsabilité limitée au capital de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), dont le siège social est à MONTBELIARD (25200), 8 rue André Boulloche.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BELFORT et identifiée sous le numéro unique d'identification 805 375 334.

Ci-après dénommées, ensemble, "LE VENDEUR"

Et soumis solidairement entre eux à toutes les obligations leur incombant en vertu du présent acte.

D'UNE PART

2) Acquéreurs

Monsieur Philippe Germain Louis RABERGEAU, retraité, et **Madame Marie-Hélène FURLAN**, retraitée, demeurant ensemble à MONTBELIARD (25200), 30 rue de Belfort.

Nés, savoir :

Monsieur à LA CELLE SAINT CLOUD (78170), le 28 février 1963.

Madame à CHICAGO (ETATS-UNIS), le 02 février 1964.

Monsieur et Madame RABERGEAU mariés à la Mairie de LAS VEGAS (ETATS-UNIS), le 17 janvier 1999, sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, sans modification depuis.

Tous deux de nationalité française.

Résidents français au sens de la réglementation fiscale.

Monsieur Nicolas André RABERGEAU, étudiant, demeurant à MONTBELIARD (25200),
30 rue de Belfort.

Né à SAN FRANCISCO (ETATS-UNIS), le 31 janvier 2003.

Célibataire.

N'étant pas engagé dans les liens d'un pacte civil de solidarité.

De nationalité française.

Résident français au sens de la réglementation fiscale.

Ci-après dénommés, ensemble, "L'ACQUEREUR"

Et soumis solidairement entre eux à toutes les
obligations leur incombant en vertu du présent acte.

D'AUTRE PART

PRESENCE - REPRESENTATION

En ce qui concerne le vendeur :

- La société "**CMCV**" est représentée par Madame Capucine JACQUES, clerc de Notaire, demeurant pour les besoins de sa fonction à DELLE, en l'Etude du Notaire soussigné agissant en représentation de Monsieur Arnaud CARRARA, gérant de la Société, en vertu d'une délégation de pouvoirs en date du 9 juin 2025 ci-annexée.

- La société "**AVAC-IMMOBILIER**" est représentée par Madame Catherine GUENIAT, demeurant pour les besoins de ses fonctions à 90100 DELLE, 3 C, rue Eugène Claret, agissant par délégation de Monsieur Arnaud CARRARA, gérant, demeurant pour les besoins de ses fonctions au siège de la Société, en vertu d'une délégation de pouvoirs en date du 24 avril 2024 ci-annexée.

En ce qui concerne l'acquéreur :

- Monsieur Philippe RABERGEAU et Madame Marie-Hélène FURLAN sont présents.

- Monsieur Nicolas RABERGEAU est présent.

TERMINOLOGIE

- Le mot "Vendeur" désigne le ou les "Vendeurs", présents ou représentés. Si le vendeur est une personne morale, le mot "Vendeur" s'applique alors tant à la personne morale elle-même qu'à ses représentants. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.

- Le mot "Acquéreur" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. Si l'acquéreur est une personne morale, le mot "Acquéreur" s'applique alors tant à la personne morale elle-même qu'à ses représentants. En cas de pluralité, ils contractent les obligations mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.

- Les termes "le bien", "les biens", "les biens et droits immobiliers", "bien vendu", "biens vendus", "immeuble", "immeubles" ou "fractions d'immeuble" seront employés indifféremment pour désigner le ou les biens objets de la présente vente.

- Le mot "ensemble immobilier" désigne l'immeuble soumis au régime de la copropriété dont dépendent les Biens.

- Les mots "biens mobiliers", s'il en existe, désignent les meubles et objets mobiliers objet des présentes.

CAPACITE

Les contractants confirment l'exactitude des indications les concernant respectivement telles qu'elles figurent ci-dessus.

Ils déclarent en outre qu'ils ne font l'objet d'aucune mesure ou procédure civile ou commerciale susceptible de restreindre leur capacité ou de mettre obstacle à la libre disposition de leurs biens.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile, savoir :
- le vendeur, à son adresse indiquée en tête des présentes,
- l'acquéreur : 12, rue André Boulloche 25200 MONTBELIARD.

Spécialement, pour la validité de toutes inscriptions à prendre au service de la publicité foncière en vertu du présent acte et pour le renvoi des pièces, domicile est élu en l'étude du notaire soussigné.

EXPOSE PREALABLE

ARTICLE L.271-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Les parties déclarent que la présente vente a été précédée d'un compromis sous seing privé en date à MONTBELIARD, du 3 mars 2025, régulièrement notifié à l'acquéreur, savoir :

- en ce qui concerne Monsieur et Madame Philippe RABERGEAU le 4 mars 2025 par lettre recommandée électronique avec demande d'avis de réception électronique, dont une copie est demeurée ci-annexée,

- en ce qui concerne Monsieur Nicolas RABERGEAU, le 4 mars 2025 par lettre recommandée électronique avec demande d'avis de réception électronique, dont une copie est demeurée ci-annexée,

Le tout conformément aux dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation et du décret n°2011-144 du 2 février 2011. L'acquéreur reconnaît par ailleurs ne pas avoir manifesté sa volonté d'exercer la faculté de rétractation qui lui est offerte, dans le délai imparti par cet article.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article L.271-1 alinéa 4 du Code de la construction et de l'habitation, le délai de réflexion prévu au cinquième alinéa du même article n'est pas applicable aux présentes.

Il est précisé que la purge du délai de rétractation ou de réflexion est intervenue dans le respect des articles L.721-2 et L.721-3 du Code de la construction et de l'habitation et que l'ensemble des annexes requises par la loi a été communiqué à l'acquéreur de sorte que le délai dont il a bénéficié a été valablement purgé et n'est pas susceptible d'être remis en cause.

OBJET DU CONTRAT

Le vendeur vend à l'acquéreur, qui accepte, la pleine propriété des biens dont la désignation suit :

DESIGNATION DES BIENS

Ville de MONTBELIARD (Doubs)

Les fractions ci-après désignées d'un immeuble en copropriété situé à MONTBELIARD (25200), 12, rue André Boulloche, LES LUMIERES DU MIEMONT, immatriculée au registre des copropriétés sous le numéro A10-755-728, et cadastré :

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	168	rue André Boulloche	99 ca
	AN	169	rue André Boulloche	01 a 60 ca
	AN	171	rue André Boulloche	18 a 50 ca
	AN	182	rue André Boulloche	69 a 48 ca
Contenance totale				90 a 57 ca

Comprenant au sein des Volumes suivants :

Lot de volume n°2

Ce volume de forme irrégulière est géométriquement décomposé en 3 sous entités dénommées 2a, 2b et 2c.

Il se définit comme suit :

- Le sous détail 2a (30 m²) est limité à son niveau inférieur à la côte altimétrique de 342,36m NGF (axe de la dalle béton) et est limité à son niveau supérieur à la côte de 345,93m NGF (axe de la dalle béton). Son emprise correspond a une partie de bâtiment située au rez de chaussée en secteur Nord.

- Le sous détail 2b (86 m²) est limité à son niveau inférieur à la côte altimétrique de 338,76m NGF (axe de la dalle béton) et est limité à son niveau supérieur à la côte de 342,36m NGF (axe de la dalle béton). Son emprise correspond a une partie de bâtiment située au niveau -1 en secteur Nord.

- Le sous détail 2c (73 m²) est limité à son niveau inférieur à la côte altimétrique de 342,36m NGF (axe de la dalle béton) et est limité à son niveau supérieur à la côte de 346,93m NGF (axe de la dalle béton majoré de 1 mètre). Son emprise correspond a une partie de bâtiment située au niveau rez de chaussée en secteur Nord.

Lot de volume n°10

Ce sous volume de forme irrégulière est géométriquement décomposé en une multitude de sous entités dénommées 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 10k, 10l, 10m, 10n et 10o.

Sous entités de type 10a	
Ces sous entités n'ont pas de limite inférieure ou supérieure et s'étendent du tréfonds vers l'infini. Elles sont au nombre de 4.	
Dénomination	Surface en m ²
Sous entité 10a1	471
Sous entité 10a2	52
Sous entité 10a3	137
Sous entité 10a4	4.766

Sous entités de type 10b	
Ces sous entités n'ont pas de limite inférieure. Elles s'étendent du tréfonds à la côte altimétrique supérieure de 338,76 m NGF. Elles sont au nombre de 2	
Dénomination	Surface en m ²
Sous entité 10b1	246
Sous entité 10b2	290

Sous entités de type 10c	
Ces sous entités n'ont pas de limite inférieure. Elles s'étendent du tréfonds à la côte altimétrique supérieure de 342,36 m NGF. Elles sont au nombre de 4	
Dénomination	Surface en m ²
Sous entité 10c1	127
Sous entité 10c2	266
Sous entité 10c3	1
Sous entité 10c4	5

Sous entités de type 10d	
Ces sous entités sont limitées à leur niveau inférieur à la côte altimétrique supérieure de 342,36 m NGF et n'ont pas de limite altimétrique supérieure. Elles sont au nombre de 2	

Dénomination	Surface en m²
Sous entité 10d1	88
Sous entité 10d3	62

Sous entités de type 10e

Cette sous entité est limitée à son niveau inférieur à la côte altimétrique supérieure de 345,93 m NGF et n'a pas de limite altimétrique supérieure.

Dénomination	Surface en m²
Sous entité 10e1	378

Sous entités de type 10f

Ces sous entités sont limitées à leur niveau inférieur à la côte altimétrique supérieure de 346,93 m NGF et n'ont pas de limite altimétrique supérieure. Elles sont au nombre de 2

Dénomination	Surface en m²
Sous entité 10f1	97
Sous entité 10f2	103

Sous entités de type 10g

Ces sous entités sont limitées à leur niveau inférieur à la côte altimétrique supérieure de 367,38 m NGF. Elles sont au nombre de 2

Dénomination	Surface en m²
Sous entité 10g1	69
Sous entité 10g2	167

Sous entités de type 10h

Cette sous entité n'a pas de limite inférieure et est limitée à la côte altimétrique supérieure de 369,49 m NGF

Dénomination	Surface en m²
Sous entité 10h1	467

Sous entités de type 10i

Ces sous entités n'ont pas de limite inférieure et sont limitées à la côte altimétrique supérieure de 370,01 m NGF.

Dénomination	Surface en m²
Sous entité 10i1	32
Sous entité 10i2	8

Sous entités de type 10j

Cette sous entité est limitée à la côte altimétrique inférieure de 345,93 m NGF et est limitée à la côte altimétrique supérieure de 370,01 m NGF.

Dénomination	Surface en m²
Sous entité 10j	122

Sous entités de type 10k

Cette sous entité n'a pas de limite inférieure et est limitée à la côte altimétrique supérieure de 372,98 m NGF.

Dénomination	Surface en m²
--------------	---------------

Sous entité 10k	41
-----------------	----

Sous entités de type 10l

Cette sous entité n'a pas de limite inférieure et est limitée à la côte altimétrique supérieure de 373,81 m NGF.

Dénomination	Surface en m ²
Sous entité 10l	8

Sous entités de type 10m

Cette sous entité n'a pas de limite inférieure et est limitée à la côte altimétrique supérieure de 370,97 m NGF.

Dénomination	Surface en m ²
Sous entité 10m	52

Sous entités de type 10n

Cette sous entité est limitée à la côte altimétrique inférieure de 342,36 m NGF et est limitée à la côte altimétrique supérieure de 367,38 m NGF

Dénomination	Surface en m ²
Sous entité 10n	2

Sous entités de type 10o

Cette sous entité est limitée à la côte altimétrique inférieure de 345,93 m NGF et est limitée à la côte altimétrique supérieure de 367,38 m NGF

Dénomination	Surface en m ²
Sous entité 10n	86

Lot de volume n°6

Ce volume de forme irrégulière est situé au niveau -1 du bâtiment à une emprise de 142 m2.

Il est limité à son niveau inférieur à la côte altimétrique de 338,76m NGF (axe de la dalle béton) et est limité à son niveau supérieur à la côte de 342,36m NGF (axe de la dalle béton).

Lot de volume n°7

Ce volume de forme irrégulière est situé au niveau -1 du bâtiment à une emprise de 147 m2.

Il est limité à son niveau inférieur à la côte altimétrique de 338,76m NGF (axe de la dalle béton) et est limité à son niveau supérieur à la côte de 342,36m NGF (axe de la dalle béton).

Etant ici précisé :

1/ Que les volumes 2, 6, 7 et 10 sont supportés par les parcelles cadastrées section AN numéros 169 et 182.

2/ Qu'est seul concerné au sein du volume 2 :

Lot de volume n°2 b

- Le sous détail 2b (86 m2) est limité à son niveau inférieur à la côte altimétrique de 338,76m NGF (axe de la dalle béton) et est limité à son niveau supérieur à la côte de 342,36m NGF (axe de la dalle béton). Son emprise correspond a une partie de bâtiment située au niveau -1 en secteur Nord.

Les lots ci-après désignés :

Lot numéro soixante-sept (67) - Au niveau -1 du bâtiment A, une cave numéro 67.
Et les 1 / 10.000 èmes des parties communes générales de l'immeuble.
Et les 1 / 1.000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment A.

Lot numéro cent quatre-vingt-six (186) - Au niveau +2 du bâtiment A, un appartement numéro 205B comprenant: dégagement, placard, W.C., cellier/salle de bains, chambre 1, chambre 2/dressing, cuisine/salon/séjour, terrasse.
Et les 70/ 10.000 èmes des parties communes générales de l'immeuble.
Et les 6/1.000 èmes des parties communes spéciales du bâtiment A.
Et les 12/1.000 èmes des charges communes spéciales de l'escalier de la cage B.
Et les 12/1.000 èmes des charges spécifiques de l'ascenseur de la cage B.

Pour désigner les biens vendus dans le corps de l'acte, il sera parlé indifféremment d'"immeuble", de "biens et droits immobiliers" ou de "fractions d'immeuble".

Superficie des parties privatives - Pour l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite "loi Carrez", le vendeur déclare que les superficies des parties privatives soumises à garantie de contenance sont les suivantes :

. Lot 186 (avant travaux) : 55,50 m².

Il déclare, en outre, que ces mesures ont été effectuées par la Société HABITAT RESIDENCES 21 ci-après nommée ainsi qu'il résulte d'un certificat de mesurage en date du 21 février 2025 demeuré ci-annexé et qu'il n'a été effectué depuis la délivrance de ce certificat aucun aménagement susceptible de modifier cette superficie. Il est ici précisé que la cave composant le lots numéro 67 est exclue du champ d'application de ladite loi.

Plans - Sont demeurés annexés :

- Le plan cadastral de l'ensemble immobilier,
- Le plan des lots objets des présentes,

Lesdits plans ayant été annexés au règlement de copropriété.

Il est toutefois précisé qu'un plan cadastral est un document administratif utilisé pour recenser et identifier les immeubles en vue de l'établissement des bases des impôts locaux. Sa finalité étant essentiellement fiscale, il n'a pas vocation à garantir un droit de propriété.

Description - L'acquéreur déclare avoir visité les lieux à sa convenance et dispense le vendeur d'une plus ample désignation ou d'autres précisions concernant leur consistance.

L'acquéreur confirme que le lot de copropriété numéro 186 objet des présentes est vendu sous forme de plateau à aménager et est conforme aux dispositions de l'article L111-6-1 du code de la construction et de l'habitation, c'est-à-dire qu'il bénéficie des alimentations en fluides requises, ainsi qu'il résulte également de l'attestation émanant de la Société HABITAT RESIDENCES 21 sise à 25400 EXINCOURT, 11, rue Philippe Goudey, datée du 23 décembre 2022, ci-annexée aux présentes.

Toutefois, l'acquéreur précise et le vendeur confirme que ce lot est dépourvu de tout élément de confort dans le sens où il n'est pas considéré comme décent au sens de l'article R 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

Les comparants déclarent à ce sujet avoir convenu entre eux de divers travaux restant à la charge exclusive de l'acquéreur, et notamment :

- . Création des cloisons intérieures de l'appartement,
- . Installation des sanitaires,
- . Décoration et pose de revêtements,
- . Conservation du chauffage collectif et de l'eau chaude collective dans le cadre du relevé des consommations,
- . Obligation d'assurer une isolation phonique entre les logements et la circulation et le logement,

. Obligation d'assurer une isolation phonique et thermique au sol et au plafond.
Cette liste restant purement énonciative et non restrictive.

L'acquéreur et le vendeur confirment que ces éléments ont été pris en compte dans la détermination du présent prix de vente, de sorte que l'acquéreur s'interdit tout recours à ce sujet contre le vendeur, l'aménagement de ce lot en conformité des dispositions légales sus énoncées restant à la charge exclusive de l'acquéreur.

Quotité des droits concernés - L'immeuble vendu appartient aux vendeurs, savoir :

- A la société dénommée "**CMCV**" : à concurrence de la totalité en pleine propriété du lot numéro 67

- A la société dénommée "**AVAC-IMMOBILIER**" : à concurrence de la totalité en pleine propriété du lot numéro 186.

Proportions d'acquisition - Les acquéreurs déclarent faire cette acquisition, savoir :

- Monsieur et Madame Philippe RABERGEAU pour l'usufruit pendant leur vie et celle du survivant d'entre eux sans réduction au décès du prémourant,

- Monsieur Nicolas RABERGEAU pour la nue-propriété pour y réunir l'usufruit au décès de l'usufruitier ou du survivant d'entre eux.

REFERENCES DE PUBLICITE FONCIERE

Effet relatif -

Pour le lot numéro 186 propriété de la Société AVAC IMMOBILIER avant mise en copropriété :

1°) Pour les parcelles cadastrées section AN numéros 169, 171 et 182

Acquisition des parcelles de souche aux termes d'un acte reçu par

Maître Bertrand TACZANOWSKI, notaire soussigné, le 27 décembre 2017, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de MONTBELIARD, le 26 janvier 2018 volume 2018 P numéro 375.

2°) Pour la parcelle cadastrée section AN numéro 168

Echange aux termes d'un acte reçu par le Notaire soussigné le 29 décembre 2022 dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 30 janvier 2023 Volume 2023 P numéro 469.

Pour le lot numéro 67 propriété de la Société CMCV

Acquisition aux termes d'un acte de vente reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire soussigné le 3 juillet 2023 dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 26 juillet 2023 Volume 2023 P numéro 3437.

Cet acte a fait l'objet d'une attestation rectificative valant reprise pour ordre reçue par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire soussigné le 9 novembre 2023 publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 10 novembre 2023 Volume 2023P numéro 4955.

Règlement de copropriété - L'ensemble immobilier dont dépendent les lots ci-dessus désignés a fait l'objet d'un état descriptif de division contenant règlement de copropriété dressé par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire à DELLE, le 29 décembre 2022 dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 24 avril 2023 Volume 2023 P numéro 1879.

Suivi d'une attestation rectificative établie par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire à DELLE, publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 25 septembre 2023 volume 2023 P numéro 4244.

Cet acte a fait l'objet d'un acte modificatif reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire à DELLE, le 06 mars 2024 dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 29 mars 2024 volume 2024 P numéro 1415.

Mandat d'intérêt commun - Aux termes de l'acte contenant règlement de copropriété reçu par le Notaire soussigné, antérieurement aux présentes, le 29 décembre 2022, il a été prévu la constitution d'une servitude de passage à la charge du lot de volume numéro 10 et de ses sous-volumes et au profit du Volume 100 et de tous ses lots de l'ensemble immobilier suivant :

Ville de MONTBELIARD (Doubs)

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	133	Rue du Docteur Flamand	37 a 71 ca
	AN	137	Rue du Docteur Flamand	59 ca
	AN	138	Rue du Docteur Flamand	06 ca
Contenance totale				38 a 36 ca

L'acquéreur confère ainsi tous pouvoirs tant au vendeur qu'au syndic de l'immeuble pour régulariser l'acte constitutif de cette servitude.

Ces pouvoirs sont déterminants du consentement du vendeur et à défaut de quoi les présentes n'auraient pu être établies. En conséquence, ce mandat est donné dans l'intérêt commun des parties. Ainsi, ces pouvoirs sont stipulés irrévocables, ils se transmettront de plein droit aux ayants droit de l'acquéreur par exemple en cas de décès ou de cession des droits qu'il tient de la présente vente.

En tant que de besoin, ces pouvoirs s'étendront aux éventuelles décisions d'assemblée générale du copropriété qui pourraient s'avérer nécessaires pour cette servitude.

Etat Descriptif de Division en Volume - L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division en Volume, reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire à DELLE, le 21 février 2020 publié au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 12 mai 2020, Volume 2020 P numéro 1488.

Cet acte a fait l'objet d'un acte modificatif reçu par le Notaire soussigné le 30 décembre 2021 publié au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD le 30 janvier 2023, Volume 2023 P numéro 464 et d'un acte rectificatif audit acte reçu par le Notaire soussigné le 28 décembre 2022 publié au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD le 30 janvier 2023, Volume 2023 P numéro 464.

Suivi d'une attestation rectificative établie par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire à DELLE, le 30 août 2023, publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 04 septembre 2023, volume 2023P, numéro 3923.

Et d'un acte rectificatif audit acte reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire à DELLE, le 28 décembre 2022, publié au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD le 30 janvier 2023, Volume 2023 P numéro 467.

**CHARGES ET CONDITIONS
AYANT UNE INCIDENCE FISCALE**

Frais - Tous les frais, droits et émoluments du présent acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence seront payés par l'acquéreur, qui s'y oblige expressément.

Autres charges et conditions - La présente vente a lieu, en outre, aux charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière et notamment sous celles qui figureront ci-après, en suite de la partie normalisée.

PROPRIETE - JOUISSANCE

Transfert de propriété - Entrée en jouissance - Les acquéreurs auront la propriété de l'immeuble vendu à compter de ce jour et ils en supporteront les risques à compter de ce même jour.

Entrée en jouissance -

Monsieur et Madame Philippe RABERGEAU usufruitiers en auront la jouissance à compter de ce jour et jusqu'au jour du décès du survivant d'entre eux,

- Monsieur Nicolas RABERGEAU nu-propriétaire à compter du jour du décès de l'usufruitier ou du survivant d'entre eux par suite de la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété.

P R I X

La présente vente est conclue moyennant le prix de **CENT MILLE HUIT CENTS EUROS (100.800,00 €)**.

Ce prix s'applique :

- A concurrence de CENT MILLE TROIS CENTS EUROS (100.300,00 €), aux droits représentant le prix de vente du lot 186 vendu par la société "AVAC-IMMOBILIER".

Ce prix comprend le montant des honoraires de négociation dus par la Société AVAC à l'agence "LAFORET sise à 25200 MONTBELIARD, 8, rue André Boulloche", titulaire d'un mandat donné par le vendeur sous le numéro 2101 le 3 mars 2025, s'élevant à la somme de SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS (7.560,00 €), toutes taxes comprises.

- A concurrence de CINQ CENTS EUROS (500,00 €), aux droits représentant le prix de vente du lot 67 vendu par la société "CMCV".

Ledit prix de vente s'applique à concurrence de QUARANTE MILLE TROIS CENT VINGT EUROS (40.320,00 €) aux droits acquis en usufruit et à concurrence de SOIXANTE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS EUROS (60.480,00 €) aux droits acquis en nue-propriété.

L'acquéreur a payé ce prix comptant au vendeur qui le reconnaît et lui en consent quittance.

DONT QUITTANCE

Ce paiement a eu lieu à l'instant même, ainsi que le constate la comptabilité du notaire soussigné.

Désistement d'hypothèque légale spéciale et action résolutoire - Par suite du paiement ci-dessus effectué, le vendeur déclare se désister de tous droits d'hypothèque légale spéciale et action résolutoire, en ce qui concerne le mode de paiement du prix, et les charges pouvant résulter du présent contrat et pour quelque cause que ce soit.

Plan de financement - L'acquéreur doit financer :

. le prix de vente de	€.100.800,00
. la provision pour frais de l'acte de vente de	€. 9.350,00
. les travaux d'aménagement	<u>pour mémoire</u>
Soit au total	€.110.150,00

L'acquéreur déclare qu'il finance cette acquisition en totalité au moyen de ses deniers personnels ou assimilés et plus spécialement pour Monsieur Nicolas RABERGEAU, au moyen de fonds de même montants réalisés par ses parents, usufruitiers aux présentes.

FORMALITES - PUBLICITE FONCIERE - POUVOIRS

Formalité unique - Le présent acte sera soumis à la formalité fusionnée d'enregistrement et de publicité foncière au service de la publicité foncière compétent dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires.

Si, lors de l'accomplissement de cette formalité, ou postérieurement, dans les conditions prévues à l'article 2418 du Code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 pour l'inscription des hypothèques légales spéciales, il existe ou survient des inscriptions grevant l'immeuble vendu du chef du vendeur ou des précédents propriétaires, le vendeur sera tenu d'en rapporter les mainlevées et certificats de radiation, à ses frais, dans les six mois des présentes.

Pouvoirs - Tous pouvoirs nécessaires pour produire au service de la publicité foncière compétent, les justifications qu'il pourrait réclamer et pour signer les actes complémentaires ou rectificatifs qu'il serait éventuellement utile d'établir sont consentis à tout clerc ou collaborateur de l'étude.

DECLARATIONS FISCALES

Concernant la Société AVAC :

Impôt sur la plus-value - Le représentant de la société venderesse déclare sous sa responsabilité que la société venderesse a son siège social en France, à l'adresse indiquée en tête des présentes, et qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés ;

En conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 150 U du Code général des impôts comme étant consentie par une société ne relevant pas des articles 8 à 8 ter du même code.

A toutes fins utiles, il déclare également qu'elle dépend, pour ses déclarations de revenus, du Centre des finances publiques de MONTBELIARD.

Concernant la Société CMCV :

Impôt sur la plus-value - Le représentant de la société venderesse déclare sous sa responsabilité que la société venderesse a son siège social en France, à l'adresse indiquée en tête des présentes, et qu'elle est passible de l'impôt sur les sociétés ;

En conséquence, la présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de l'article 150 U du Code général des impôts comme étant consentie par une société ne relevant pas des articles 8 à 8 ter du même code.

A toutes fins utiles, il déclare également qu'elle dépend, pour ses déclarations de revenus, du Centre des finances publiques de MONTBELIARD.

Taxe sur la valeur ajoutée - Le vendeur déclare être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A du Code général des impôts ;

Et que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans.

En conséquence, la présente mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée mais bénéficie d'une exonération en vertu des dispositions de l'article 261 5 2° du Code général des impôts.

Il déclare, en outre, ne pas vouloir opter pour l'acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 260 5° bis du même code.

Revente par un assujetti : La Société CMCV assujetti déclare avoir bénéficié pour l'acquisition du bien objet des présentes, du régime spécial des achats en vue de la revente en application des articles 1115 et 1020 du Code général des impôts en prenant l'engagement de revendre les biens dans les cinq ans de son acquisition, soit au plus tard le 2 juillet 2028.

Il est constaté que la revente est réalisée dans le délai imparti.

Base d'imposition - Pour le calcul des droits, la base d'imposition s'élève à la somme de CENT MILLE HUIT CENTS EUROS (100.800,00 €).

Impôt sur la mutation - Les droits seront perçus au taux prévu à l'article 1594 D du Code général des impôts.

Contribution de sécurité immobilière - Pour le calcul de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du Code général des impôts au taux de 0,10 %, la base d'imposition s'élève à la somme de CENT MILLE HUIT CENTS EUROS (100.800,00 €).

Montant de la CSI : 100.800,00 € x 0,10 % = 101,00 €

Projet de liquidation des droits

Intitulé	Base	Taux	Montant
Taxe départementale	100.800,00	5,00 %	5.040,00
Frais d'assiette	5.040,00	2,37 %	119,00
Taxe communale	100.800,00	1,20 %	1.210,00
Total			6.369,00

ATTESTATION

Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent acte contient toutes les énonciations de l'acte nécessaires à la publication au fichier immobilier des droits réels et à l'assiette de tous impôts, droits et taxes.

FIN DE PARTIE NORMALISEE

DEUXIEME PARTIE

URBANISME - DROITS DE PREEMPTION

CERTIFICAT D'URBANISME

Un certificat d'urbanisme numéro CU 025 388 25 00093, délivré le 17 mars 2025, au titre de l'article L.410-1 a) du Code de l'urbanisme est demeuré ci-annexé.

Ce document contient notamment les renseignements suivants :

- les règles d'urbanisme applicables au terrain,
- les limitations administratives au droit de propriété (servitudes d'utilité publique, droit de préemption...),
- la liste des taxes et participations d'urbanisme (taxe d'aménagement, projet urbain partenarial...).

A ce sujet, les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire du caractère informatif du certificat d'urbanisme, et font leur affaire personnelle de l'exécution des charges et prescriptions de celui-ci.

PERMIS DE CONSTRUIRE

1. La Société AVAC procède à la réhabilitation de cet ensemble immobilier destiné à être divisé en lots de copropriété, composés de places de stationnement, cave, garage et logements ou locaux.

2. Pour ce faire, elle a obtenu l'autorisation administrative suivante :

. un permis de construire portant le numéro PC 025 388 19 K0032 délivré par Madame le Maire de la Ville de MONTBELIARD, le 17 décembre 2019.

Ce permis :

. a fait l'objet d'un affichage régulier sur site constaté par trois exploits réalisés par Maîtres Nathalie TUAILLON et Laura BILDSTEIN, Huissier de Justice à MONTBELIARD, les 2 janvier, 3 février et 3 mars 2020,

. n'a pas enregistré de recours de tiers ou de procédure de retrait ou de déferé préfectoral, ainsi que cela résulte :

* d'une attestation émanant du Tribunal Administratif de BESANCON, le 16 décembre 2022.

. deux permis de construire portant le numéro PC 025 388 22 A001 et A002 délivrés par Madame le Maire de la Ville de MONTBELIARD, le 14 mars 2022.

Ce permis :

. n'a pas enregistré de recours de tiers ou de procédure de retrait ou de déferé préfectoral, ainsi que cela résulte :

* d'une attestation émanant du Tribunal Administratif de BESANCON, le 16 décembre 2022.

Les travaux étant en cours d'achèvement, le vendeur au besoin par l'intermédiaire du syndic s'oblige à déposer la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux auprès de la Mairie de MONTBELIARD.

Information des parties sur les sanctions applicables - Les parties reconnaissent que le notaire leur a rappelé les sanctions frappant les constructions irrégulières, et notamment :

1°) Les sanctions pénales : conformément à l'article L.480-4 du Code de l'urbanisme, ci-après littéralement reproduit, les travaux ne respectant pas les obligations d'urbanisme sont un délit prescriptible dans un délai de six ans à compter de leur achèvement. En cas de condamnation, le tribunal peut condamner le propriétaire à la démolition ou à la mise en conformité, avec prescription trentenaire.

« Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé.

Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux.

Ces peines sont également applicables :

1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ;

2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage ;

3. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l'article L. 121-22-5, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte.

En cas de méconnaissance des obligations imposées par l'article L. 451-3, le tribunal ordonne en outre, en cas de perte ou de destruction de la plaque commémorative au cours des travaux, à la charge du maître d'ouvrage, la gravure et l'installation d'une nouvelle plaque apposée dans les conditions du deuxième alinéa dudit article.

Toute association ou fondation reconnue d'utilité publique telle que définie à l'article 2-4 du code de procédure pénale peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'article L. 451-3 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux infractions relatives à l'affichage des permis ou des déclarations préalables. »

2°) Les sanctions civiles : conformément aux dispositions de l'article 1240 du Code civil, toute personne peut agir en responsabilité contre le propriétaire de la construction, en apportant la preuve de la violation de la servitude d'urbanisme, afin d'obtenir la démolition ou la mise en conformité de la construction. Elle s'exerce dans les cinq ans à compter de l'achèvement de l'immeuble, s'il a été construit sans permis ou en méconnaissance d'un permis.

Si l'immeuble est édifié conformément à un permis de construire, seule l'action en démolition pourra être exercée contre le propriétaire dans les deux ans de la décision devenue définitive d'annulation du permis pour excès de pouvoir, par la juridiction administrative. L'action en responsabilité du constructeur, afin d'obtenir des dommages et intérêts, peut être engagée dans les deux ans après l'achèvement des travaux, si le permis a été annulé pour excès de pouvoirs et déclaré illégal par la juridiction administrative.

La commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut intenter une action en démolition ou en mise en conformité d'une construction dans les dix ans de l'achèvement de celle-ci (article L.480-14 du Code de l'urbanisme, modifié par la loi du 12 juillet 2010, dite Grenelle II).

Enfin le préfet peut agir en démolition, selon l'article L.600-6 du Code de l'urbanisme, dans les deux ans de la décision devenue définitive de la juridiction administrative, visant à annuler un permis de construire pour motif non susceptible de régularisation.

3°) Les sanctions fiscales : l'administration peut demander le paiement des taxes et

redevances majorées des pénalités de retard, indépendamment du caractère licite ou non d'une construction. Sauf exception, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant 6 ans.

4°) Les sanctions administratives :

- impossibilité de raccordement : les bâtiments, locaux ou installations soumis à permis de construire ou déclaration préalable conformément aux dispositions des articles L.421-1 à L.421-4 ou L.510-1, ne peuvent être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.

- obligation de régulariser à l'occasion d'un nouveau permis : dès lors qu'un permis est demandé sur une construction existante irrégulière, le nouveau permis ne pourra être délivré que si la situation actuelle est régularisée, c'est-à-dire si la demande d'autorisation porte sur l'ensemble de la construction. Si cette régularisation n'est plus possible compte tenu des règles applicables au moment où elle est sollicitée, cela peut conduire à geler les droits à construire se trouvant sur le bien en les rendant en pratiques inutilisables, ou à rendre très difficile tout projet de réaménagement du bien en empêchant les travaux de modifications.

- impossibilité de se prévaloir du droit de reconstruction à l'identique en cas de sinistre (article L.111-15 du Code de l'urbanisme).

DROIT(S) DE PREEMPTION

Droit de préemption urbain - L'immeuble étant situé sur une portion de territoire où le droit de préemption urbain a été institué en application de l'article L.211-1 du Code de l'urbanisme, son aliénation donnait ouverture à ce droit de préemption en vertu de l'article L.213-1 dudit code, car elle n'entraînait pas dans les prévisions d'exemption figurant aux articles L.211-4 et L.213-1 du même code.

En conséquence, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l'article L.213-2 du Code de l'urbanisme et établie conformément aux prescriptions de l'article R.213-5 du même code a été notifiée au Maire de la commune de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'acquéies de réception.

Le titulaire du droit de préemption a notifié sa décision de renoncer à son droit par lettre demeurée ci-annexée.

La cession dudit immeuble peut donc, en vertu du premier alinéa de l'article L.213-8 du Code de l'urbanisme, être réalisée au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET SANTE PUBLIQUE

Dossier de diagnostic technique - Conformément aux dispositions de l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation, un dossier de diagnostic technique de l'immeuble comprenant l'ensemble des diagnostics prévus par ledit texte, est demeuré ci-annexé.

En application des dispositions de l'article R.271-3 du Code de la construction et de l'habitation, le diagnostiqueur a remis au propriétaire l'attestation sur l'honneur certifiant qu'il répond aux conditions de compétence, de garantie et d'assurance prévues à l'article L.271-6 du Code susvisé, dont une copie demeurera également ci-annexée.

Information générale sur la durée de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique - En vue d'informer parfaitement les parties sur les dispositions des articles L.271-4 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, est ici rappelée la durée de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique. Toutefois, chacun de ces documents ne doit figurer dans ledit dossier que si la réglementation propre audit document le nécessite.

Documents constituant le dossier de diagnostic technique	Durée de validité
Constat de risque d'exposition au plomb	Illimitée ou 1 an si constat positif
Etat amiante	Illimitée (diagnostic négatif)
Etat du bâtiment relatif à la présence de termes	6 mois
Etat de l'installation intérieure de gaz	3 ans
Etat des risques et pollutions	6 mois

Diagnostic de performance énergétique (D.P.E)	10 ans (*)
Etat de l'installation intérieure d'électricité	3 ans
Etat de l'installation d'assainissement non collectif	3 ans
Information sur la présence d'un risque de mûre	indéterminée
Information sur les zones de bruit (1 ^{er} juin 2020)	indéterminée
Certificat de conformité du chauffage au bois	indéterminée

(*) Lorsque les diagnostics de performance énergétique ont été réalisés entre le 1^{er} janvier 2013 et le 1^{er} juillet 2021, leur durée de validité est fixée dans les limites suivantes :

a) Les diagnostics réalisés entre le 1^{er} janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022 ;

b) Les diagnostics réalisés entre le 1^{er} janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024.

Lutte contre le saturnisme - L'immeuble n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.1334-6 du Code de la santé publique imposant la production d'un constat de risque d'exposition au plomb lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation, comme ayant été construit après le 1^{er} janvier 1949.

Par ailleurs, le vendeur déclare n'avoir reçu de la part du préfet du département, dans le cadre des dispositions des articles L.1334-1 et L.1334-2 du Code de la santé publique, aucune notification tendant à l'établissement d'un diagnostic de l'immeuble en vue de déterminer la présence de revêtement contenant du plomb, aucune invitation à prendre des mesures appropriées afin de réduire le risque d'exposition au plomb ni aucune notification d'intention de faire exécuter les travaux nécessaires à la suppression de ce risque.

Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire de la teneur des dispositions des articles L.1334-1 et suivants du Code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le saturnisme.

Réglementation sur l'amiante - L'immeuble entre dans le champ d'application des articles L.1334-13 et R.1334-14 I du Code de la santé publique, comme ayant été bâti en vertu d'un permis de construire délivré avant le 1^{er} juillet 1997.

A titre d'information, il est ici rappelé que l'usage de l'amiante a été totalement interdit en 1997. Toutefois, il est toujours présent dans de très nombreux bâtiments construits avant cette date et les matériaux et produits contenant de l'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure anormale ou lors d'interventions dégradant le matériau (perçage, ponçage, découpe, friction...).

En ce qui concerne les parties privatives et communes, et conformément aux dispositions de l'article R.1334-16 du Code de la santé publique, le propriétaire a produit un état précisant la présence de matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante tels que mentionnés à l'annexe 13-9 dudit code, lequel état est demeuré ci-annexé.

Cet état a été établi le 15 décembre 2017, par la société EDIMM sise à 25200 MONTBELIARD, 2, rue du Docteur Flamand, contrôleur technique ou technicien de la construction répondant aux conditions de l'article L.271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, il résulte d'une attestation établie par la Société BATI ELSASS ENVIRONNEMENT sise à 67270 HOCHFELDEN, 5, rue du Tabac en date du 25 mai 2023 et dont la copie est ci-annexée que les travaux de désamiantage du bâtiment ont été réalisés.

Termes - L'immeuble n'est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par les termites ou autres insectes xylophages au sens des articles L.126-6 et L.131-3 du Code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, et le vendeur déclare qu'il n'a pas connaissance de la présence de tels insectes dans l'immeuble.

Etat de l'installation intérieure de gaz - L'immeuble n'est pas équipé d'une installation intérieure de gaz. En conséquence, la présente opération n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.134-9 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, imposant la délivrance d'un état de l'installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans en vue d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des

personnes.

Etat de l'installation intérieure d'électricité - Comme cela a été indiqué ci-avant, l'immeuble n'est pas encore équipé d'une installation intérieure d'électricité, la mise en place restant à la charge de l'acquéreur. En conséquence, la présente opération n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.134-7 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, imposant la délivrance d'un état de l'installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans.

Diagnostic de performance énergétique - Le propriétaire déclare, qu'à sa connaissance, aucun diagnostic de performance énergétique, tel que défini à l'article L.126-26 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 et de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021, n'a encore été établi à ce jour.

Toutefois, ledit immeuble n'étant pas équipé d'un dispositif de chauffage, l'acquéreur déclare renoncer à l'obtention dudit document et, parfaitement informé qu'en vertu des dispositions de l'article L.271-4 du Code de la construction et de l'habitation le diagnostic de performance énergétique n'a qu'une valeur informative, déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation et décharge le notaire de toute responsabilité à ce sujet.

Etat des risques et pollutions en application des articles L.125-5 et suivants du Code de l'environnement - Conformément aux dispositions dudit article, il est ici précisé que l'immeuble est situé dans une zone :

- de sismicité définie par décret en Conseil d'Etat.
- à potentiel radon en zone 2 définie par voie réglementaire.

Ainsi qu'il résulte de l'arrêté préfectoral, indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l'obligation d'informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, intervenu pour le département du Doubs le 31 mars 2011 sous le numéro 2011090-0001-com25388.

En conséquence, et conformément aux dispositions de l'article R.125-26 du Code de l'environnement, un état des risques et pollutions établi, le 7 novembre 2024, au vu du dossier communal d'informations, est demeuré ci-annexé.

De cet état, il résulte ce qui suit :

- . le BIEN est situé dans une zone de sismicité modérée (zone 03).

L'acquéreur reconnaît avoir été informé, tant par le notaire que connaissance prise par lui-même, des règles d'urbanisme et de prévention des risques prévisibles liés à la localisation de l'immeuble et spécialement en ce qui concerne le respect pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, des règles édictées par les articles L.125-5, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, et R.111-38 du Code de la construction et de l'habitation, notamment quant au contrôle technique.

Il reconnaît également avoir parfaitement conscience que les cartes éventuellement annexées ne permettent pas une identification précise et systématique de l'immeuble vendu et que leur interprétation comporte nécessairement des limites.

Absence de secteur d'information sur les sols - Le terrain n'est pas situé dans un secteur d'information sur les sols, ainsi qu'il résulte de l'état des risques et pollutions ci-annexé.

Radon - Le radon, gaz radioactif d'origine naturelle, représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.

L'activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l'intérieur des habitations s'exprime en becquerel par mètre cube (Bq.m-3).

La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3 catégories :

Catégorie 1 :

Les communes à potentiel radon de catégorie 1 sont celles localisées sur les formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles. Ces formations correspondent notamment aux formations calcaires, sableuses et argileuses constitutives des grands bassins sédimentaires (bassin parisien, bassin aquitain) et à des formations volcaniques basaltiques (massif central, Polynésie française, Antilles...

Sur ces formations, une grande majorité de bâtiments présente des concentrations en radon faibles. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que seulement 20% des bâtiments dépassent 100 Bq.m-3 et moins de 2% dépassent 400 Bq.m-3.

Catégorie 2 :

Les communes à potentiel radon de catégorie 2 sont celles localisées sur des formations géologiques présentant des teneurs en uranium faibles mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.

Les communes concernées sont notamment celles recoupées par des failles importantes ou dont le sous-sol abrite des ouvrages miniers souterrains... Ces conditions géologiques particulières peuvent localement faciliter le transport du radon depuis la roche jusqu'à la surface du sol et ainsi augmenter la probabilité de concentrations élevées dans les bâtiments.

Catégorie 3 :

Les communes à potentiel radon de catégorie 3 sont celles qui, sur au moins une partie de leur superficie, présentent des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations. Les formations concernées sont notamment celles constitutives de massifs granitiques (massif armoricain, massif central, Guyane française...), certaines formations volcaniques (massif central, Polynésie française, Mayotte...) mais également certains grès et schistes noirs. Sur ces formations plus riches en uranium, la proportion des bâtiments présentant des concentrations en radon élevées est plus importante que dans le reste du territoire. Les résultats de la campagne nationale de mesure en France métropolitaine montrent ainsi que plus de 40% des bâtiments situés sur ces terrains dépassent 100 Bq.m-3 et plus de 6% dépassent 400 Bq.m-3.

Remarque : dans le cas des communes de superficie importante - comme c'est le cas en particulier pour certains Outre-Mer - les formations concernées n'occupent parfois qu'une proportion limitée du territoire communal. Dans ce cas, la cartographie par commune ne représente pas la surface réelle d'un territoire affectée par un potentiel radon mais, en quelque sorte, la probabilité qu'il y ait sur le territoire d'une commune une source d'exposition au radon élevée, même très localisée. Afin de visualiser différentes zones au sein du territoire communal et de mieux apprécier le potentiel radon réel sur ce territoire, il convient de se référer à la cartographie représentée selon les contours des formations géologiques.

L'interrogation du site internet de l'Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire est annexée aux présentes.

Déclaration de sinistre - Conformément aux dispositions de l'article L.125-5 IV du Code de l'environnement, le vendeur déclare, qu'à sa connaissance, l'immeuble n'a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L.125-2 ou L.128-2 du Code des assurances.

Situation de la commune au regard du retrait - gonflement d'argile - Au vu des informations mises à sa disposition par le préfet du Département, il résulte que l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait-gonflement des argiles dans le département de Doubs, établie par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), ainsi que par la direction départementale de l'équipement.

Cette cartographie est demeurée ci-annexée.

Un guide de recommandations destiné à prévenir dans l'habitation individuelle des désordres consécutifs à la réalisation de l'aléa est disponible en mairie où l'acquéreur pourra en prendre connaissance.

Assainissement - Eaux usées - Concernant l'évacuation des eaux usées, le propriétaire déclare :

- que l'immeuble est raccordé au réseau collectif d'assainissement public, sans toutefois pouvoir préciser si ce raccordement est effectué de manière directe ou indirecte,
- n'avoir rencontré aucun problème particulier avec cette installation qui, à sa connaissance, ne nécessite aucun entretien,
- qu'à la suite de ce raccordement au réseau public et en application de l'article L.1331-5 du Code de la santé publique, les installations antérieures ont été mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir.

Il est ici rappelé qu'en vertu des dispositions des articles L.1331-1 et suivants du Code de la santé publique, la commune peut procéder au contrôle de la conformité des installations de raccordement privées au réseau public d'assainissement et si nécessaire, ordonner leur mise en conformité voire même procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables.

L'acquéreur reconnaît être parfaitement informé de cette législation et vouloir, le cas échéant, faire son affaire personnelle d'une éventuelle non-conformité, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet.

Par ailleurs, l'immeuble étant raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le propriétaire n'est pas tenu de produire le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L.1331-1-1 du Code de la santé publique.

En outre, il est précisé que l'évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, de façon à ne pas les faire verser sur les fonds voisins et que le règlement sanitaire départemental ou le règlement d'assainissement de la commune peut imposer un système d'écoulement des eaux pluviales distinct de l'installation d'évacuation des eaux usées.

Mérule - L'immeuble n'est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d'être contaminée par la mérule au sens de l'article L.131-3 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, et le vendeur déclare qu'il n'a pas connaissance de la présence d'un tel champignon dans l'immeuble.

Le notaire a rappelé aux parties l'obligation incombant à l'occupant ou à défaut au propriétaire de l'immeuble de déclarer la présence de mérule en mairie en vertu de l'article L.126-5 du code précité.

Plan d'exposition au bruit des aéroports - Il est ici précisé que les biens objet des présentes ne se trouvent pas situés dans une zone d'exposition au bruit d'un plan d'exposition au bruit des aéroports tel que défini par l'article L.112-6 du Code de l'urbanisme.

Information complémentaire en cas de mise en location - Le notaire soussigné a rappelé aux parties qu'en cas de mise en location de l'immeuble, un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, doit être annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. A ce sujet, il est ici précisé que les diagnostics réalisés en vue des présentes peuvent également être utilisés à cet effet, pourvu qu'ils soient encore valides au jour de la signature du contrat.

Logement décent - Il est rappelé à l'acquéreur que la notion de décence telle que définie par l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, modifié par le décret n° 2017-312 du 9 mars 2017, pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, obligeant le bailleur à remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

L'acquéreur déclare être informé des dispositions de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs modifiées par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, aux termes desquelles si le logement loué ne satisfait pas à ces critères de décence, le locataire peut demander sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours, et que, le cas échéant, le juge peut réduire le montant du loyer.

Pour être qualifié de « décent », le logement doit avoir, à compter du 1^{er} janvier 2023, une consommation d'énergie inférieure à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an.

Il déclare également être informé que la notion de décence du logement évoluera

conformément à l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, qui entrera en vigueur le 1^{er} janvier 2025, et qui imposera que le niveau de performance énergétique d'un logement, pour être décent, soit compris au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation :

- A compter du 1^{er} janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;
- A compter du 1^{er} janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;
- A compter du 1^{er} janvier 2034, entre la classe A et la classe D.

Afin d'informer plus précisément les parties sur la notion de décence, sont ci-après littéralement reproduits les articles 1 à 6 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :

"Art. 1^{er}. - Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.

Art. 2. - Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :

1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;

2. Il est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;

3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;

4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;

5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;

6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;

7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R.111-1 du Code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairage naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.

Art. 3. - Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :

1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;

2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ;

3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;

4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;

5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une

seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;

6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. Dans les logements situés dans les départements d'outre-mer, les dispositions relatives à l'alimentation en eau chaude prévues aux 4 et 5 ci-dessus ne sont pas applicables.

Art. 4. - Le logement dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R.156-1 du Code de la construction et de l'habitation.

Art. 5. (version antérieure au 1^{er} janvier 2021) - Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut être considéré comme un logement décent.

Art. 5. (version postérieure au 1^{er} janvier 2021) - Le logement qui fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L.511-11 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un logement décent.

Art. 6. - Les travaux d'amélioration prévus à l'article 1^{er} de la loi du 12 juillet 1967 susvisée sont ceux qui ont pour but exclusif de mettre les locaux en conformité avec tout ou partie des dispositions des articles 1^{er} à 4 du présent décret, sans aboutir à dépasser les caractéristiques qui y sont définies. Les articles 1^{er}, 5 à 14 et 17 du décret du 9 novembre 1968 susvisé sont abrogés."

Immeuble situé à proximité d'une installation classée - L'immeuble n'est pas situé à proximité d'une installation classée.

Information complémentaire relative à la pollution des sols - Le notaire a également informé les parties des dispositions de l'article L.125-7 du Code de l'environnement ci-après littéralement reproduit :

« Sans préjudice de l'article L.514-20 et de l'article L.125-5, lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L.125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'Etat, en application de l'article L.125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

A défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à la destination précisée dans le contrat ou, à défaut, l'usage envisagé au sens de l'article L.556-1 A, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la pollution, l'acquéreur ou le locataire a le choix de demander la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer. L'acquéreur peut aussi demander la réhabilitation du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette réhabilitation ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. La réhabilitation du terrain s'entend au sens du même article L.556-1 A.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

A ce sujet, il résulte des informations, connues à ce jour, émanant des sites GEORISQUES, INFOTERRE, BASIAS et BASOL permettant de déterminer les sites susceptibles d'entraîner un risque de pollution, dont une copie est demeurée ci-annexée :

- qu'il existe sur la commune dans laquelle est situé l'immeuble, des installations soumises à autorisation ou à enregistrement, au titre de l'article L.514-20 du Code de l'environnement.
- et qu'il existe, à proximité de l'immeuble, des sites répertoriés comme supportant ou ayant supporté une activité pouvant avoir entraîné un risque de pollution des sols.

Réglementation relative à la sécurité des ascenseurs - Les parties reconnaissent être informées des dispositions des articles L.134-1 à L.134-5, et R.134-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, relatifs à l'installation, la mise en conformité, la maintenance et le contrôle périodique ou occasionnel des ascenseurs et de leurs dispositifs de sécurité.

Il est ici rappelé que la responsabilité de la mise en sécurité des ascenseurs ainsi que la maintenance incombent au propriétaire des installations, ou le cas échéant au syndicat des copropriétaires. Ce dernier doit souscrire un contrat d'entretien écrit répondant aux conditions des articles R.134-7 et suivants du Code susvisé, ou assurer l'entretien par ses propres moyens dans les conditions définies par l'article R.134-10 dudit code. Dans tous les cas, un carnet d'entretien est tenu à

jour dans les conditions fixées par l'article R.134-7 III du Code susvisé.

Par ailleurs, le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires est tenu, conformément aux dispositions des articles L.134-4, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, et R.134-11 dudit code, de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique des installations dans les conditions de mise en œuvre définies par les articles R.134-12 et suivants du même code.

Enfin, toute personne disposant d'un titre d'occupation dans l'immeuble peut obtenir, à ses frais, du propriétaire de l'ascenseur ou du syndicat des copropriétaires, communication du rapport du contrôle technique effectué dans les conditions de l'article R.134-11 du Code susvisé.

Réglementation relative aux détecteurs de fumée - Le notaire a informé les parties qu'en vertu des dispositions des articles L.142-1 et suivants dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, R.142-2 et R.142-3 du Code de la construction et de l'habitation, le propriétaire doit installer dans tout logement, situé dans une habitation individuelle ou collective, au moins un détecteur de fumée normalisé, et s'assurer, si le logement est mis en location, de son bon fonctionnement lors de l'établissement de l'état des lieux.

L'occupant, qu'il soit locataire ou propriétaire-occupant, doit veiller à l'entretien, au bon fonctionnement, et renouveler le dispositif au cours de l'occupation si cela est nécessaire. Toutefois, ces obligations incombent au propriétaire non-occupant notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements de fonction et les locations meublées.

Obligation d'installation d'appareils d'individualisation - Chauffage - Le vendeur déclare que le bien vendu, pourvu d'un chauffage commun, sera équipé d'un appareil permettant d'individualiser les frais de chauffage et de fourniture d'eau chaude, conformément aux dispositions de l'article L.174-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020.

Obligation déclarative du propriétaire de bien à usage d'habitation - Conformément à la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, une nouvelle obligation déclarative, en vigueur à partir du 1er janvier 2023, a été mise en place à l'égard des propriétaires de biens immobiliers à usage d'habitation, afin de pouvoir déterminer ceux qui sont encore redevables de la taxe d'habitation (pour les résidences secondaires ou logements locatifs) ou de la taxe sur les logements vacants.

Ainsi, à compter du 1er janvier et jusqu'au 30 juin inclus de chaque année, tous les propriétaires, particuliers ou personnes morales, d'une résidence principale ou secondaire ou d'un bien locatif ou vacant, doivent impérativement déclarer à l'administration fiscale :

- . s'ils occupent leur logement à titre de résidence principale ou secondaire, ou s'il est vacant,
- . lorsque le BIEN est mis en location, l'identité des occupants et la période d'occupation.

Cette obligation déclarative concerne aussi bien les propriétaires indivis, que les usufruitiers ou les sociétés civiles immobilières, et son non-respect est passible de l'octroi d'une amende d'un montant forfaitaire de 150 euros.

Cette déclaration peut s'opérer :

- . via le service en ligne "Gérer mes biens immobiliers", accessible depuis le portail impots.gouv.fr,
- . ou via les autres moyens mis à disposition par l'administration.

CHARGES ET CONDITIONS GENERALES

OBLIGATIONS DES VENDEURS

Etat - Contenance - Les fractions d'immeuble vendues sont délivrées dans leur état actuel.

Les parties déclarent être informées des dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996 dite "loi Carrez" aux termes desquelles si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée aux présentes, le vendeur devra supporter, à la demande de l'acquéreur, une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure mais que si la superficie est supérieure à celle ci-dessus exprimée, l'excédent ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Reproduction de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965- Afin d'informer à nouveau les parties sur la notion de garantie de superficie des lots, le texte de l'article 46 est ci-après littéralement reproduit :

"Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l'acte peut être invoquée sur le fondement de l'absence de toute mention de superficie.

Cette superficie est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux caves, garages, emplacements de stationnement ni aux lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 47.

Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d'achat ou l'acquéreur peut intenter l'action en nullité, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente.

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution du prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance".

Le vendeur et l'acquéreur reconnaissent être en possession d'un exemplaire du certificat prescrit par la loi dite "Loi Carrez" par la remise que leur en a faite, ce jour, le notaire soussigné.

Déclarations complémentaires sur l'immeuble - Le vendeur déclare en outre :

Qu'il n'a pas effectué dans les lots vendus, de travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble ou les parties communes, qui n'auraient pas été régulièrement autorisés par l'assemblée des copropriétaires.

Qu'il n'a pas irrégulièrement modifié la consistance des lots vendus par une annexion ou une utilisation privative de parties communes.

Qu'il n'existe pas de locataires, d'anciens locataires, d'occupants ou autres, susceptibles de pouvoir bénéficier d'un droit de préemption ou de préférence quelconque.
construire ou une déclaration préalable, dont l'achèvement remonterait à moins de dix ans.

Travaux d'aménagement - La Société AVAC déclare avoir effectué divers travaux d'aménagement soumis à garantie décennale depuis l'achèvement de la construction au sein des parties communes de l'immeuble vendu.

Toutefois, son représentant ès-qualités rappelle que les huisseries extérieures ont été remplacées.

la copie de l'assurance décennale de l'entreprise ayant réalisé les travaux est ci-annexée.

Ces travaux n'ont pas nécessité la souscription d'une assurance contre les dommages pouvant survenir à l'immeuble du fait de sa construction, dite assurance dommages-ouvrages, telle que définie à l'article L.243-2 du Code des assurances.

Vices cachés - Le vendeur, professionnel de l'immobilier, sera tenu à la garantie des vices cachés dans les termes de droit.

A ce titre, sont ci-après littéralement reproduits les articles 1641 et suivants du Code civil afférents à la garantie des défauts de la chose vendue, à l'exception des articles 1642-1, 1646-1 et 1648 alinéa 2 applicables à la seule vente d'immeuble à construire.

"Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1642

Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Article 1643

Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Article 1644

Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Article 1645

Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Article 1646

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Article 1647

Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Article 1648 alinéa 1

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Article 1649

Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice."

Garantie d'éviction - Situation hypothécaire -

Du chef de la Société AVAC

Le vendeur sera tenu à la garantie d'éviction dans les termes de droit, conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.

Il s'oblige à obtenir, à ses frais, la mainlevée des inscriptions hypothécaires pouvant grever l'immeuble vendu.

A ce sujet, le service de la publicité foncière a délivré à la date du 17 avril 2025 un état révélant l'existence sur l'immeuble vendu des inscriptions ci-après constituées :

a) aux termes de l'acte de prêt reçu par le Notaire soussigné le 17 mars 2025, savoir :

Cette inscription d'hypothèque conventionnelle est prise pour sûreté :

. de la somme en principal de CINQ MILLIONS EUROS.... 5.000.000,00 Euros

. des intérêts et commissions dont la loi conserve le rang et qui seront portés pour mémoire

Mémoire

. des accessoires et indemnités de toute nature, évalués à 20 %, soit la somme UN MILLION

EUROS.... 1.000.000,00 Euros

TOTAL à INSCRIRE SAUF MEMOIRE 6.000.000,00 Euros

(SIX MILLIONS EUROS)

b) aux termes de l'acte reçu par le Notaire soussigné le 30 novembre 2023 :

Cette inscription d'hypothèque conventionnelle est prise pour sûreté :

. de la somme en principal de UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE MILLE EUROS

..... 1.760.000,00 Euros

. des intérêts et commissions dont la loi conserve le rang et qui seront portés pour mémoire

Mémoire

. des accessoires et indemnités de toute nature, évalués à 20 %, soit la somme TROIS CENT

CINQUANTE DEUX MILLE EUROS..... 352.000,00 Euros

TOTAL à INSCRIRE SAUF MEMOIRE 2.112.000,00 Euros
(DEUX MILLIONS CENT DOUZE MILLE EUROS)

Mais aux termes de ces actes, il a été précisé ce qui suit :

2. REMBOURSEMENT DU PRÊT EN FONCTION DES VENTES À INTERVENIR

Le Prêt sera obligatoirement remboursé au fur et à mesure des ventes des lots de copropriété issus de la division de l'Immeuble ou de l'Immeuble dans sa totalité.

L'Emprunteur et la Banque conviennent que 80 % du produit de chacune des ventes sera affecté au remboursement du Prêt (« la Somme à Affecter au Remboursement »).

A cet effet, l'Emprunteur donne ce jour mandat irrévocable à Maître Bertrand TACZANOWSKI, notaire à DELLE (90100) 3C Rue Eugène Claret qui l'accepte de verser la Somme à Affecter au Remboursement sur le Compte de Prêt.

La Banque s'engage irrévocablement à donner mainlevée des garanties réelles lui profitant sur les lots vendus dès lors que la Somme à Affecter au Remboursement lui aura été intégralement versée et effectivement perçue par elle.

Le vendeur donne immédiatement ordre irrévocable au notaire soussigné de désintéresser intégralement le créancier inscrit de sa créance comme indiqué ci-dessus et rapporter la mainlevée de la ou des inscriptions.

Du chef de la Société CMCV

Le vendeur sera tenu à la garantie d'éviction dans les termes de droit, conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.

Il s'oblige à obtenir, à ses frais, la mainlevée des inscriptions hypothécaires pouvant grever l'immeuble vendu.

A ce sujet, le service de la publicité foncière a délivré à la date du 17 avril 2025 un état révélant l'absence de toute inscription sur l'immeuble vendu.

OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR

Impôts et charges - L'acquéreur supportera à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et autres charges auxquels l'immeuble vendu est assujéti.

Spécialement en ce qui concerne le paiement de la taxe d'habitation de l'année en cours, il est ici rappelé qu'il incombe en totalité à l'occupant de l'immeuble au premier janvier.

Concernant les taxes foncières et d'enlèvement des ordures ménagères, il est ici précisé ce qui suit :

- Le vendeur demeure seul tenu au paiement de celles relatives aux années antérieures et à l'année en cours.

- L'acquéreur sera tenu au paiement de celles relatives aux années postérieures. A ce sujet, si l'avertissement continuait à être établi au nom du vendeur, celui-ci s'oblige, sans délai, à informer le centre des impôts du changement de situation résultant des présentes.

Abonnements aux services - L'acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation ou de la résiliation, de manière que le vendeur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de tous abonnements et contrats passés par le vendeur ou les précédents propriétaires, se rapportant à l'immeuble vendu, et notamment ceux souscrits pour le service des eaux, du gaz et de l'électricité, et supportera le coût desdits abonnements et des consommations y afférentes, à compter de l'entrée en jouissance. A ce sujet, il déclare avoir reçu du vendeur toutes informations sur les contrats de distribution d'électricité et de gaz le cas échéant.

Servitudes - L'acquéreur souffrira les servitudes passives, apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter en retour de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls.

A cet égard et conformément à l'article 1638 du Code civil, le vendeur déclare qu'à l'exception de ce qui est dit ci-dessous, l'immeuble dont dépendent les fractions vendues n'est grevé d'aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi, de

l'urbanisme et de tous règlements le régissant.

a) Aux termes de l'acte de vente reçu par le Notaire soussigné le 30 mars 2018, il a été indiqué ce qui suit :

Accès au BIEN objet des présentes - La société AVAC par son représentant ès-qualités précise que l'accès au BIEN objet des présentes sous I. et II. s'effectue notamment par la parcelle cadastrée :

Figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir :

Ville de MONTBELIARD (Doubs)

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	145	Le Miemont	03 ha 04 a 95 ca

étant actuellement sa propriété.

2. A ce jour, le vendeur est en pourparlers avec les services de la voirie de la Ville de MONTBELIARD, en vue d'obtenir que l'ensemble immobilier desservi par ladite voirie, soit alors versé dans le Domaine Public de ladite Commune.

3. Compte tenu de cette situation , le vendeur autorise tout futur copropriétaire et ses ayants droits, à passer à pied et avec tous moyens de locomotion , de jour comme de nuit, à l'exclusion de tout droit de stationnement, sur l'assiette de la parcelle en question quadrillée en rouge sur le plan annexé aux présentes, et ceci soit jusqu'à :

*. incorporation de cette parcelle dans le domaine public,
. la création en cas de refus de la Commune de cette incorporation d'une association syndicale libre, régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée, le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, les articles R.442-7 et R. 442-8 du Code de l'urbanisme, auquel tout futur copropriétaire de l'un des lots objet des présentes devra adhérer. A ce sujet, chaque copropriétaire devra aux termes de tout acte translatif de propriété s'obliger, à titre de mandat d'intérêt commun, à adhérer à ladite association et à titre de condition essentielle et déterminante.*

4. Le vendeur précise que les frais d'entretien de la voirie voire de son remplacement seront répartis entre tous les bénéficiaires copropriétaires au sein des bâtiments desservis de la manière qui suit :

*. pour les locaux commerciaux, professionnels, d'habitation : au prorata de leur surface au sens de la Loi Carrez,
. pour les parking, garage et cave : au prorata de leur surface utile.*

b) Aux termes de l'acte de vente reçu par le Notaire soussigné, le 30 septembre 2019, il a été stipulé ce qui suit :

CONSTITUTION DE SERVITUDES

1. La société AVAC par son représentant ès-qualités précise que l'accès au BIEN objet des présentes s'effectue notamment par la parcelle cadastrée Section AN numéro 151 dont il sera parlé ci-après.

2. Cette parcelle comprend outre la voirie, un certain nombre de bâtiments qu'il conviendra encore de détacher, dans le cadre de l'opération immobilière globale de la Société AVAC IMMOBILIER.

3. A ce jour, le vendeur est en pourparlers avec les services de la voirie de la Ville de MONTBELLARD, en vue d'obtenir que l'ensemble immobilier desservi par ladite voirie, soit alors versé dans le Domaine Public de ladite Commune.

4. En outre, la Société AVAC va conserver la propriété d'un bâtiment au Sud du bien vendu, pour lequel il est nécessaire de constituer une servitude de passage en vue de pouvoir accéder au sous-sol et garage dudit bâtiment.

5. Compte tenu de cette situation, il sera constitué mais à titre provisoire seulement, la servitude ci-après :

. jusqu'à incorporation de cette parcelle de voirie dans le domaine public,
. ou la création en cas de refus de la Commune de cette incorporation d'une association syndicale libre, régie par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 modifiée, le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, les articles R.442-7 et R. 442-8 du Code de l'urbanisme, auquel tout futur copropriétaire de l'un des lots objet des présentes devra adhérer.

A ce sujet, chaque copropriétaire devra aux termes de tout acte translatif de propriété s'obliger, à titre de mandat d'intérêt commun, à adhérer à ladite association et à titre de condition essentielle et déterminante.

6. Le vendeur précise que les frais d'entretien de la voirie voire de son remplacement seront répartis entre tous les bénéficiaires copropriétaires ou autres au sein des bâtiments desservis de la manière qui suit :

. pour les locaux commerciaux, professionnels, d'habitation : au prorata de leur surface au sens de la Loi Carrez,

. pour les parking, garage et cave : au prorata de leur surface utile.

Désignation du fonds dominant - Le fonds dominant, propriété de l'acquéreur aux termes des présentes et ci-dessus plus amplement désigné, consiste en :

Un immeuble destiné à être transformé en locaux commerciaux et appartements, et des places de stationnement situé(e) à MONTBELLARD (25200), rue du Docteur Flamand, cadastré :

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	152	Le Miemont	46 a 96 ca
	AN	160	idem	13 ca
	AN	159	idem	13 ca
	AN	155	idem	13 ca
	AN	153	idem	13 ca
	AN	154	idem	13 ca
	AN	156	idem	13 ca
	AN	161	idem	13 ca
	AN	158	idem	17 ca
	AN	157	idem	13 ca
Contenance totale				48 a 17 ca

Références de publicité foncière du fonds dominant - Acquisition aux termes des présentes.

Désignation du fonds servant - Le fonds servant, propriété du vendeur, consiste en :

Une parcelle contenant notamment une voirie situé(e) à MONTBELLARD (25200), rue du Docteur Flamand, cadastré :

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	151	Le Miemont	02 ha 56 a 82 ca
Contenance totale				02 ha 56 a 82 ca

Références de publicité foncière du fonds servant - Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, notaire soussigné, le 27 décembre 2017, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de MONTBELIARD, le 26 janvier 2018 volume 2018 P numéro 375.

Servitude de passage - Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant qui accepte, **une servitude réelle et perpétuelle de passage**, qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant, ainsi que cela résulte du quadrillage bleu et vert figurant au plan ci-annexé.

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous besoins actuels et futurs d'habitation ou d'exploitation, avec tout véhicule ou à pied avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant.

Le passage est en nature de sol, il devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner.

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit. Toutefois, pour la perception de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du Code général des impôts, les parties évaluent la présente constitution de servitude à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €).

+++++

Désignation du fonds dominant - Le fonds dominant, propriété du vendeur, consiste en :
Une parcelle contenant notamment une voirie et le bâtiment en question situé(e) à MONTBELIARD (25200), rue du Docteur Flamand, cadastré :

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	151	Le Miemont	02 ha 56 a 82 ca
Contenance totale				02 ha 56 a 82 ca

Références de publicité foncière du fonds servant - Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, notaire soussigné, le 27 décembre 2017, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de MONTBELIARD, le 26 janvier 2018 volume 2018 P numéro 375.

Désignation du fonds servant - Le fonds servant, acquis par l'acquéreur aux termes des présentes et ci-dessus plus amplement désigné, consiste en :

La partie de l'immeuble sus-désigné, situé(e) à MONTBELIARD (25200), rue du Docteur Flamand, cadastré :

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	152	Le Miemont	46 a 96 ca
Contenance totale				46 a 96 ca

Références de publicité foncière du fonds dominant - Acquisition aux termes des présentes.

Servitude de passage - Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant **une servitude réelle et perpétuelle de passage**, qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant.

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous besoins actuels et futurs d'habitation ou d'exploitation, à pied et tous véhicules avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant.

Le passage est en nature de sol, il devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner.

Les frais de son entretien, de son remplacement seront à la charge du propriétaire du fonds servant.

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit.

Son emprise exacte est reportée en quadrillage brun sur le plan ci-annexé à l'Est du bâtiment principal.

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit.

Toutefois, pour la perception de la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du Code général des impôts, les parties évaluent la présente constitution de servitude à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150,00 €).

c) Il est toutefois ici précisé que cette dernière servitude de passage ci-dessus relatée, bénéficie en réalité aux parcelles cadastrées section AN numéros 182 et 169, suite à la division de la parcelle de souche cadastrée Section AN numéro 151, aux termes du procès-verbal de délimitation numéro 1.987 G, vérifié à BESANCON, le 16 octobre 2019 et de la parcelle cadastrée section AN numéro 166, lieudit rue du Docteur Flamand pour une contenance de 71 a 25 ca a fait l'objet d'un document modificatif du parcellaire cadastral dressé le 2 juin 2020 par la SCP FOURNIGUET sise à 25400 AUDINCOURT, 8, avenue Foch, portant le numéro 2009 K.

d) Aux termes de l'acte de vente reçu par le Notaire soussigné le 21 février 2020, il a été constitué les servitudes suivantes :

CONSTITUTION DE SERVITUDE(S)

A.

En conformité des stipulations de l'Etat Descriptif de Division en Volume reçu par le Notaire soussigné le 21 février 2020, il est constitué les servitudes suivantes :

Fonds servant :

Commune de MONTBELIARD (25)

<i>Préfixe</i>	<i>Section</i>	<i>N°</i>	<i>Adresse ou lieudit</i>	<i>Contenance</i>
	AN	169	rue du Docteur Flamand	01 a 60 ca

Références de publicité foncière du fonds servant - Acquisition aux termes des présentes pour partie et acquisition par la Société AVAC indiquée ci-dessus dans le paragraphe EFFET RELATIF.

et au profit de celle cadastrée :

Fonds dominant :

Commune de MONTBELIARD (25)

<i>Préfixe</i>	<i>Section</i>	<i>N°</i>	<i>Adresse ou lieudit</i>	<i>Contenance</i>
	AN	168	rue du Docteur Flamand	00 a 99 ca

Références de publicité foncière du fonds dominant - Acquisition aux termes des présentes.

La servitude de passage suivante :

*Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant **une servitude réelle et perpétuelle de passage**, qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant.*

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous besoins actuels et futurs d'habitation ou d'exploitation, par tout moyen de locomotion, à pied avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa famille, ses invités, employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant.

Le passage est en nature de sol.

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit.

Mais elle est évaluée pour les besoins de la publicité foncière à quinze euros (€15,00).

Son emprise exacte est reportée au plan de rez-de-chaussée de la division en volumes, sur toute la largeur de la parcelle et toute sa longueur.

B.

Fonds servant :

Commune de MONTBELIARD (25)

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	171	rue du Docteur Flamand	18 a 50 ca
	AN	172	Idem	53 a 78 ca
	AN	180	Idem	01 a 71 ca

Références de publicité foncière du fonds servant - Acquisition aux termes des présentes pour partie et acquisition par la Société AVAC indiquée ci-dessus dans le paragraphe EFFET RELATIF.

et au profit de celle cadastrée :

Fonds dominant :

Commune de MONTBELIARD (25)

Préfixe	Section	N°	Adresse ou lieudit	Contenance
	AN	166	rue du Docteur Flamand	71 a 25 ca
	AN	169	rue du Docteur Flamand	01 a 60 ca
	AN	168	rue du Docteur Flamand	00 a 99 ca

Références de publicité foncière du fonds dominant - Acquisition aux termes d'un acte reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, notaire soussigné, le 27 décembre 2017, dont une expédition a été publiée au service de la publicité foncière de MONTBELIARD, le 26 janvier 2018 volume 2018 P numéro 375.

La servitude de passage suivante :

*Le propriétaire du fonds servant concède au propriétaire du fonds dominant **une servitude réelle et perpétuelle de passage**, qui grèvera le fonds servant et bénéficiera au fonds dominant.*

Le droit de passage pourra être exercé en tout temps et heure, pour tous besoins actuels et futurs d'habitation ou d'exploitation, par tout moyen de locomotion, à pied avec ou sans animaux, sans aucune restriction ou limitation par le propriétaire du fonds dominant, les membres de sa

famille, ses invités, employés, visiteurs et dans les mêmes conditions par les propriétaires successifs du fonds dominant.

Le passage est en nature de sol.

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit.

Son emprise exacte est reportée au plan de rez-de-chaussée de la division en volumes, sur toute la largeur de la parcelle et toute sa longueur. Elle grève la totalité de la parcelle cadastrée section AN numéro 172 à usage de voirie et sur la partie SUD de celle cadastrée Section AN numéro 171 sur une largeur de 5 mètres.

SERVITUDES INTRA-VOLUMES

En conformité des stipulations de l'Etat Descriptif de Division en Volume reçu par le Notaire soussigné le 21 février 2020, il est constitué les servitudes suivantes :

A la charge de :

. Fonds servant : Volume 5 son sous-volume a 1, restant la propriété de la Société AVAC,

Et au profit de :

. Fonds dominant : l'ensemble du Volume 3 et de ses sous-volume, devenant la propriété de la Société CMCV aux termes des présentes.

Une servitude de passage pour permettre sa desserte piétonne au niveau du rez de chaussée et assurer sa liaison vers les parcelles riveraines. Cette servitude devra permettre la desserte du volume n°3 par son accès en façade Nord ainsi que son accès par la porte « secondaire » en passant dans le bâtiment du volume n°5.

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit.

Elle est matérialisée sur le plan ci-annexé à l'état descriptif de division en volume sus-relaté.

2.

A la charge de :

. Fonds servant : Volume 5 son sous-volume a 1, restant la propriété de la Société AVAC,

Et au profit de :

. Fonds dominant : l'ensemble du Volume 4 et de ses sous-volume, devenant la propriété de la Société CMCV aux termes des présentes.

Une servitude de passage pour permettre sa desserte piétonne au niveau du rez de chaussée et assurer sa liaison vers les parcelles riveraines. Cette servitude devra permettre la desserte du volume n°4 par son accès en façade Nord ainsi que son accès par la porte « secondaire » en passant dans le bâtiment du volume n°5.

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit.

Elle est matérialisée sur le plan ci-annexé à l'état descriptif de division en volume sus-relaté.

3.

A la charge de :

. Fonds servant : Volume 5 son sous-volume a 1, restant la propriété de la Société AVAC,

Et au profit de :

. Fonds dominant : l'ensemble du Volume 6 et de ses sous-volume, devenant la propriété de la Société CMCV aux termes des présentes.

Une servitude de passage pour permettre sa desserte piétonne. Cette servitude se décomposera comme suit :

- Partie 1 : passage dans zones hors bâti en secteur nord pour assurer la liaison vers les parcelles riveraines.*
- Partie 2 : passage dans le bâtiment du volume 5 pour emprunter un escalier qui mène au niveau 1 et permettre l'accès au volume 6.*

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit.

Elle est matérialisée sur le plan ci-annexé à l'état descriptif de division en volume sus-relaté.

4.

A la charge de :

. Fonds servant : Volume 5 son sous-volume a 1, restant la propriété de la Société AVAC,

Et au profit de :

. Fonds dominant : l'ensemble du Volume 7 et de ses sous-volume, devenant la propriété de la Société CMCV aux termes des présentes.

Une servitude de passage pour permettre sa desserte piétonne. Cette servitude se décomposera comme suit :

- Partie 1 : passage dans zones hors bâti en secteur nord pour assurer la liaison vers les parcelles riveraines.*
- Partie 2 : passage dans le bâtiment du volume 5 pour emprunter un escalier qui mène au niveau 1 et permettre l'accès au volume 7.*

La présente constitution de servitude est consentie et acceptée à titre purement gratuit.

Elle est matérialisée sur le plan ci-annexé à l'état descriptif de division en volume sus-relaté.

En règle générale, les emprises exactes de ces servitudes sont reportées au plan de rez de chaussée et du niveau -1 de la division en volumes.

Il est précisé qu'aux termes des actes contenant état descriptif de division en volumes modificatifs reçus par le Notaire soussigné les 30 décembre 2021 et 28 décembre 2022, le volume 5 et ses sous-volumes ont été substitués.

Assurance-incendie - Il est rappelé qu'en vertu de l'article L.121-10 du Code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, sauf la faculté pour ce dernier de résilier le contrat d'assurance.

L'acquéreur donne ordre et mandat au vendeur, qui accepte, de résilier toutes les polices d'assurances concernant les lots de copropriété vendus à compter de l'entrée en jouissance.

Assurance responsabilité civile – Aux termes de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, chaque copropriétaire occupant ou non-occupant est tenu de s'assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.

Association syndicale - Le bien vendu est compris dans le périmètre d'une Association Syndicale de propriétaires dénommée SYNDICAT DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU

MIEMONT et constituée conformément aux dispositions de l'Ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004.

Par le seul fait des présentes, l'acquéreur devient membre de plein droit de l'Association Syndicale susvisée, dont il reconnaît avoir parfaite connaissance des statuts.

Un exemplaire de ce document lui a été remis préalablement aux présentes par le vendeur.

Il s'engage à respecter toutes les charges et conditions résultant de ces statuts de manière à ce qu'aucun recours ne puisse être exercé contre le vendeur à ce sujet.

En outre, l'acquéreur supportera seul les charges et le coût des travaux décidés à compter du jour de l'entrée en jouissance.

Le vendeur déclare exercer à ce jour les fonctions de Président de cette Association.

Il dispense que lui soit notifié qu'un avis de mutation dans les conditions prévues par l'article 20 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

En outre, l'acquéreur supportera seul les charges et le coût des travaux décidés à compter du jour de l'entrée en jouissance.

Etat descriptif de division en volumes - L'Acquéreur s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues dans l'état descriptif de division en volumes sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels, dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît en avoir reçu une copie ce jour.

L'Acquéreur sera, par le seul fait des présentes, subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations résultant pour le Vendeur de l'état descriptif de division en volumes, de son ou de ses modificatifs publiés pour celles devant l'être, en ce qu'ils concernent les biens.

CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE

Références du syndic - Le syndic actuel de l'immeuble est : LAFORET sise à 25200 MONTBELIARD, 8, rue André Boulloche.

Copropriété - Obligations des parties - Les biens et droits immobiliers sont soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

L'acquéreur devient de plein droit membre du syndicat des copropriétaires, à compter de ce jour, et s'oblige à respecter le statut de la copropriété résultant de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que le règlement de copropriété régissant l'ensemble immobilier, et ses éventuels modificatifs, et notamment à acquitter toutes les sommes qui seront appelées par le syndic, spécialement celles prévues aux articles 43 et suivants du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

L'acquéreur, par le seul fait du présent acte, sera subrogé de plein droit, tant activement que passivement, dans les droits et obligations résultant pour le vendeur de ce règlement de copropriété et des décisions régulièrement prises par l'assemblée des copropriétaires, publiées pour celles devant l'être, en ce qu'ils concernent les biens et droits immobiliers objet des présentes, il en fera son affaire personnelle et s'oblige à les exécuter de façon à ce qu'aucun recours ne puisse être exécuté contre le vendeur à ce sujet.

Le syndic a délivré à la date du 12 juin 2025 deux états préalablement au présent acte.

Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné du contenu des articles 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 mars 1967, lesquels prévoient notamment les dispositions suivantes :

Dépenses incluses dans le budget prévisionnel (Charges) - Un budget prévisionnel est voté chaque année par le syndicat des copropriétaires pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble.

A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel au jour de l'acte (trimestre en cours) incombe en principe au vendeur.

Ces dispositions ont été acceptées par les parties aux termes de l'avant-contrat. Ces dernières ne jugent pas utile d'y déroger. Par conséquent, dans leurs rapports réciproques, aucun remboursement entre les parties n'aura lieu à ce titre, le vendeur s'engageant à supporter à titre définitif la provision sur charge du trimestre en cours.

Dépenses hors budget prévisionnel (Travaux) - Il est ici précisé que les dépenses hors budget prévisionnel comprennent les dépenses pour études techniques et celles pour travaux autres que ceux de maintenance,

A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe en principe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité.

Le vendeur déclare en conformité des dispositions tant de l'avant-contrat que de l'Assemblée générale du 28 novembre 2022 que les travaux votés, exécutés ou non, dont la provision est exigible restent à sa charge exclusive.

Régularisation de compte - Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes et toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.

Ces dispositions sont acceptées par les parties, qui ne jugent pas utile d'y déroger par une convention particulière.

Plan pluriannuel de travaux – Les parties reconnaissent être informées des dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi 2021-1104 du 22 août 2021. Le vendeur déclare qu'à ce jour, aucun plan pluriannuel de travaux n'a été voté en assemblée générale, ou n'a été mis à l'ordre du jour de l'une quelconque des assemblées générales de copropriétaires.

Absence de procédures - Le vendeur déclare qu'il n'existe, à sa connaissance, aucune procédure en cours à laquelle le syndicat soit partie, tant en qualité de demandeur qu'en qualité de défendeur.

Toutefois, dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires serait partie à une procédure quelconque, les parties conviennent ce qui suit :

L'acquéreur fera son affaire personnelle tant à son profit qu'à sa perte, des litiges et procédures en cours et à naître, et ce sans recours contre le vendeur quand bien même ils trouveraient leur origine dans une cause antérieure aux présentes.

Par conséquent, toutes incidences financières de cette ou de ces procédures, qu'elles donnent naissance à une dette ou à une créance, seront supportées par l'acquéreur ou lui resteront définitivement acquises, celui-ci étant subrogé tant activement que passivement dans les droits du vendeur.

Consistance des biens et droits immobiliers – Absence de modifications ou de travaux - Le vendeur déclare que la consistance du bien vendu n'a fait l'objet d'aucune modification de son fait, ni par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes, ni par une modification de la destination des parties privatives ou par des travaux non autorisés.

Destination des biens et droits immobiliers - L'acquéreur déclare qu'il destine les biens et droits immobiliers objet des présentes à un usage principal d'habitation.

Le vendeur déclare que cet usage est compatible avec la destination de l'immeuble et celle du bien vendu, laquelle est conforme aux dispositions du règlement de copropriété et à ses éventuels modificatifs.

Certificat de l'article 20 I - En application de l'article 20 I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avis de la présente mutation sera donné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter du transfert de propriété, au syndic de l'immeuble dont dépendent les parties objet des présentes, afin que ce dernier puisse, le cas échéant, former opposition par acte extrajudiciaire, au versement des fonds pour obtenir le paiement des sommes restant dues par le vendeur.

L'acquéreur reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné qu'à ce jour le certificat de l'article 20 I n'a pas été délivré par le syndic et qu'il ne peut donc pas délivrer, même partiellement, le prix tant qu'un tel certificat, ayant moins d'un mois de date, attestant que le vendeur est libre de toute obligation à l'égard du syndicat ne lui aura pas été présenté ou tant que ce dernier ne lui aura pas

donné l'ordre de régler l'opposition que pourra faire le syndic.

Pour l'opposition éventuelle du syndic de copropriété, domicile est élu en l'Etude du notaire soussigné.

Information concernant l'opposition du syndic – Le vendeur reconnaît être parfaitement informé que le syndic de copropriété a le pouvoir, en vertu de l'article 20 I de la loi du 10 juillet 1965, de faire opposition au versement du prix, s'il n'a pas été réglé des sommes lui restant dues par l'ancien propriétaire.

A ce sujet, le notaire rédacteur a attiré l'attention du vendeur sur le fait qu'à défaut d'accord, dans un délai de trois mois après opposition régulière du syndic, il est tenu de verser au syndic les sommes retenues sur le prix de vente, sauf contestation devant les tribunaux par l'une des parties.

Cette contestation doit impérativement prendre la forme d'une action en justice (assignation dûment placée devant le tribunal, requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction compétente), toute autre forme de contestation ne pouvant être prise en compte. Bien que la loi ne le précise pas, il est conseillé que cette contestation soit formalisée dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'opposition du syndic et qu'il en soit immédiatement donné communication au notaire.

En effet, à défaut d'accord formalisé avec le syndic dans ce délai de trois mois, la loi oblige le notaire à verser au syndic le montant des sommes retenues sans avoir à interroger le vendeur sur ses intentions. Le notaire ne saurait en conséquence être tenu pour responsable du versement effectué au syndic passé ce délai s'il n'a pas été antérieurement informé par le vendeur de l'existence d'une action judiciaire en contestation.

Notification au syndic - Notification sera faite au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément à l'article 6 alinéa 1er du décret n°67-223 du 17 mars 1967, par les soins du notaire soussigné.

Pour les oppositions éventuelles, domicile est élu en l'étude de Maître Bertrand TACZANOWSKI, notaire soussigné.

Relations avec le syndic de copropriété en cas d'acquisition indivise - En application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965 et compte tenu de l'acquisition effectuée en indivision, les acquéreurs, d'un commun accord entre eux, désignent comme mandataire commun à l'effet de recevoir l'ensemble des notifications relatives à la copropriété (appel de charges, convocations aux assemblées, etc...) Monsieur Philippe RABERGEAU qui accepte expressément sa mission. En conséquence, notification de cette nomination sera faite par les soins du notaire soussigné au syndic de l'immeuble.

Carnet d'entretien de l'immeuble - Le carnet d'entretien de l'immeuble qui doit être établi par le syndic de l'immeuble conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°2001-477 du 30 mai 2001 n'a pas encore été établi à ce jour. L'acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation.

Diagnostic technique global - Le diagnostic technique global de l'immeuble portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et des canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité a été établi conformément aux dispositions de l'article L.731-4 du Code de la construction et de l'habitation par la Société EDIMM sise à 25200 MONTBELIARD, 2, rue du Docteur Flamand, le 19 octobre 2022 préalablement à la mise en copropriété de l'immeuble.

L'acquéreur n'ayant pu consulter ce diagnostic technique, le vendeur s'engage à faire en sorte qu'il puisse procéder à cette consultation et à lui en remettre une copie au plus tard pour la signature de l'acte authentique de vente.

Certificat du syndic de l'article 20 II - En conformité avec l'article 20 II de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 issu de l'article 55 de la loi « ALUR », il est ici précisé qu'avant l'acquisition résultant des présentes, l'acquéreur n'était pas déjà copropriétaire de l'immeuble dont dépendent le ou les lots vendus, ni en son nom personnel, ni au travers de sociétés ou de son conjoint ou partenaire de PACS s'il en existe ainsi que cela résulte d'une attestation datée du 12 juin 2025 et ci-annexée.

Immatriculation du syndicat des copropriétaires - Il est ici rappelé que le syndicat de

copropriétaires de l'immeuble est immatriculé conformément à l'article L.711-2 du Code de la construction et de l'habitation, immatriculé sous le numéro AI0755728 au Registre national d'immatriculation.

DISPOSITIONS DIVERSES

ORIGINE DE PROPRIETE

Du chef de la Société CMCV

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la Société CMCV par suite de l'acquisition qui en a été faite avec d'autres lots, suivant acte reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire à DELLE, le 3 juillet 2023.

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé aux termes dudit acte.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 26 juillet 2023 Volume 2023 P numéro 3437.

Cet acte a fait l'objet d'une attestation rectificative valant reprise pour ordre reçue par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire soussigné le 9 novembre 2023 publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 10 novembre 2023 Volume 2023P numéro 4955.

Du chef de la Société AVAC

Pour les parcelles cadastrées section AN numéros 169, 171 et 182

Les biens et droits immobiliers ci-dessus désignés appartiennent à la Société AVAC par suite de l'acquisition qui en a été faite de la parcelle d'origine de : l'HOPITAL NORD FRANCHE COMTE.

Suivant acte reçu par Maître Bertrand TACZANOWSKI, Notaire à DELLE, le 27 décembre 2017.

Cette acquisition a eu lieu moyennant un prix payé comptant et quittancé aux termes dudit acte.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de MONTBELIARD, le 26 janvier 2018 volume 2018 P numéro 375.

Pour la parcelle cadastrée section AN numéro 168

Elle a été échangée par la Société AVAC avec la société CMCV, aux termes d'un acte d'échange reçu par le Notaire soussigné le 29 décembre 2022 dont une expédition a été publiée au Service de la Publicité Foncière de MONTBELIARD, le 30 janvier 2023 Volume 2023 P numéro 469.

ORIGINE ANTERIEURE

Les parties dispensent expressément le notaire soussigné d'établir plus longuement l'origine de propriété de l'immeuble, déclarant vouloir s'en référer aux anciens titres de propriété.

HONORAIRES D'AGENCE

Les parties reconnaissent expressément que les termes, prix et conditions figurant aux présentes ont été négociés par l'agence "LAFORET sise à 25200 MONTBELIARD, 8, rue André Boulloche", titulaire de la carte professionnelle, titulaire d'un mandat donné par le vendeur sous le numéro 2101 le 3 mars 2025.

En conséquence le vendeur, qui en aura seul la charge, s'engage expressément à lui verser une rémunération de SEPT MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS (7.560,00 €), taxe sur la valeur ajoutée incluse.

Cette rémunération a été payée, ce jour, en la comptabilité du notaire soussigné.

Il est ici précisé que la mission confiée par ce mandat se trouve terminée par la signature des présentes.

REVERSION D'USUFRUIT

Il est ici rappelé que le nu-propriétaire n'aura la jouissance de l'immeuble acquis qu'au jour du décès du survivant des usufruitiers.

Les usufruitiers se réservent chacun pour leur part, leur vie durant, l'usufruit de l'immeuble acquis et stipulent l'usufruit dudit immeuble, à compter de leur décès, au profit de leur conjoint si ce dernier leur survit.

Les usufruitiers acceptent chacun pour leur part cette stipulation et déclarent avoir été informés par le notaire soussigné des conséquences civiles et fiscales de cette stipulation.

CONVENTION ENTRE LES ACQUEREURS RELATIVE A L'EXERCICE DE LEURS DROITS ACQUIS

Les acquéreurs conviennent expressément de fixer les conditions d'exercice de leurs droits acquis comme suit :

- L'usufruitier jouira en « bon père de famille ou raisonnablement » de l'usufruit qu'il s'est réservé sa vie durant mais n'est pas tenu de donner caution. Il devra veiller à la conservation de l'immeuble et avertir le nu-propriétaire de tous empiètements, revendications et actions émanant de tiers quelconques susceptibles d'affecter les droits de celui-ci. Il ne pourra ni changer la destination du bien ni le donner en location sans le consentement du nu-propriétaire et, de façon générale, concéder aucun droit susceptible de porter atteinte aux droits du nu-propriétaire.

- L'usufruitier acquittera les primes afférentes aux polices d'assurance contre l'incendie et autres risques relatifs au bien vendu. Le démembrement de propriété devra être notifié aux polices d'assurance. En outre, les acquéreurs conviennent que la garantie devra être au minimum de la valeur à neuf et il sera stipulé qu'en cas de sinistre l'indemnité versée par la compagnie sera affectée à la reconstruction ou la réparation du bien. A l'extinction de l'usufruit, le nu-propriétaire continuera ou résiliera suivant qu'il avisera lesdites polices d'assurance et en acquittera les primes.

- L'usufruitier supportera, jusqu'à l'extinction de ses droits, les impôts, contributions et autres charges auxquels l'immeuble vendu sera assujéti sauf les charges extraordinaires qui restent à la charge du nu-propriétaire.

- L'usufruitier pourra faire tous décors et embellissements à charge de les laisser sans indemnité en fin d'usufruit au nu-propriétaire à moins que celui-ci ne préfère demander une remise en l'état.

- A compter d'aujourd'hui et jusqu'à l'extinction de son droit d'usufruit, l'usufruitier maintiendra l'immeuble en bon état d'entretien et exécutera les réparations nécessaires à cet entretien de manière que le bien soit livré à la fin de l'usufruit dans un état conforme à l'état des lieux qui sera dressé contradictoirement entre les parties dans le délai d'un mois de ce jour. Il supportera, sans indemnité, les grosses réparations qui deviendraient nécessaires, quelle que soit la durée des travaux.

Il supportera par dérogation, les travaux mis à la charge du nu-propriétaire au titre de l'article 605 du Code Civil.

Les acquéreurs conviennent que toute modification à cette convention devra faire l'objet d'un nouvel accord écrit entre eux.

SUBROGATION REELLE

L'usufruit réservé se reportera en vertu des règles de la subrogation réelle conventionnelle sur le prix de vente. En conséquence, en cas d'aliénation du ou des biens compris aux présentes ou de tous biens qui pourraient leur être subrogés par la suite, le ou les nus-propriétaires s'interdisent, sauf accord exprès du ou des usufruitiers, à demander le partage en toute propriété du prix représentatif de ceux-ci. Les nus-propriétaires devront, au contraire, remployer le produit de ces aliénations dans tous les biens dont l'acquisition pourrait être décidée par les seuls usufruitiers, afin de permettre le report des droits de ces derniers sur le ou les biens nouvellement acquis. Pour l'application de la présente clause, il faudra entendre par subrogation le remplacement dans le patrimoine des nus-propriétaires de la nue-propriété des biens par tous biens qui s'y substitueraient par voie de vente suivi d'un remploi ou d'un échange.

REMISE DE TITRES

Il n'est fait la remise d'aucune pièce ni titre de propriété antérieurs à l'acquéreur qui pourra s'en faire délivrer, à ses frais, tous extraits ou copies comme étant subrogé dans tous les droits du vendeur.

DECLARATIONS D'ETAT-CIVIL

A/ Concernant le VENDEUR :

Les représentants de chacune des sociétés "VENDEUR" déclarent :
Que les sociétés sont des sociétés française ayant leur siège social en France.
Que ces sociétés n'ont fait l'objet d'aucune action en nullité et ne se trouvent pas en état de dissolution anticipée.
Que les mandataires sociaux ne se trouvent pas frappés d'incapacité légale d'exercer leurs fonctions.
Que ces sociétés ne sont pas en état de règlement judiciaire, de liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres.

B/ Concernant l'ACQUEREUR :

L'acquéreur déclare confirmer les énonciations figurant en tête des présentes relatives à son état-civil, son statut matrimonial, la conclusion ou non d'un pacte civil de solidarité, sa nationalité et sa résidence.

Il déclare en outre :

Ne pas être placé sous l'un des régimes de protection juridique des majeurs.
Ne pas être et n'avoir jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres.
Ne pas être en état de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil, ni susceptible de l'être, selon les dispositions des articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation

Chacun des acquéreurs déclare confirmer les énonciations figurant en tête des présentes relatives à son état civil, son statut matrimonial, la conclusion ou non d'un pacte civil de solidarité, sa nationalité et sa résidence.

Ils déclarent en outre :

Ne pas être placés sous l'un des régimes de protection juridique des majeurs.
Ne pas être et n'avoir jamais été en état de règlement judiciaire, liquidation de biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres.
Ne pas être en état de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil, ni susceptibles de l'être, selon les dispositions des articles L.711-1 et suivants du Code de la consommation.

REGLEMENTATION SUR LE SURENDETTEMENT

Le vendeur déclare qu'il n'a pas saisi la commission de surendettement et qu'il ne bénéficie d'aucune mesure de traitement de surendettement.

Les parties ont été avisées qu'en cas de saisine de la commission et de décision de recevabilité ou de rétablissement personnel, la vente pourrait être annulée, vérification en a été faite, en interrogeant le **bodacc.fr**, que le vendeur ne faisait pas l'objet d'une procédure de rétablissement personnel.

Le vendeur a été spécialement informé qu'en cas de mesures de traitement du surendettement, tel en particulier un plan de surendettement, il pourrait en perdre le bénéfice, faute d'autorisation de la commission.

DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE L.551-1 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

Le notaire susnommé a informé les parties des dispositions du I de l'article L.551-1 du Code de la construction et de l'habitation aux termes desquelles, en cas de condamnation définitive de

l'acquéreur à la peine d'interdiction d'acheter **un bien immobilier à usage d'habitation** ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'acte authentique ne peut être signé.

En conséquence et conformément à l'obligation résultant des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.551-1 I susvisé, il a été procédé à l'interrogation, sous forme électronique, du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'acquéreur et réceptionné, dont il résulte que l'acquéreur n'a jamais fait l'objet d'une telle condamnation.

DECLARATION SUR L'ABSENCE DE PACTE DE PREFERENCE

A titre d'information complémentaire, sont ici littéralement rappelées les dispositions de l'article 1123 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

« Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s'engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

Lorsqu'un contrat est conclu avec un tiers en violation d'un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l'existence du pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.

Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu'il fixe et qui doit être raisonnable, l'existence d'un pacte de préférence et s'il entend s'en prévaloir.

L'écrit mentionne qu'à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. »

A ce sujet, le vendeur ou le cédant déclare ne pas avoir consenti un tel pacte de préférence au bénéfice d'un tiers, antérieurement aux présentes, et pouvant faire obstacle à la présente opération.

DECLARATION SUR L'ABSENCE D'UNE PROMESSE DE VENTE CONSENTIE AU PROFIT D'UN TIERS

Les parties déclarent être parfaitement informées qu'aux termes de l'article 1124 alinéa 3 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ci-dessous reproduit, le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.

A ce sujet, le vendeur ou le cédant déclare expressément ne pas avoir consenti de promesse de vente au profit d'un tiers au présent contrat.

Reproduction de l'article 1124 alinéa 3 du Code civil :

"Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul."

OBLIGATION D'INFORMATION

Les parties déclarent être parfaitement informées des dispositions de l'article 1112-1 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations aux termes duquel :

"Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.

Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.

Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.

Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.

Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants."

Elles déclarent avoir parfaitement conscience de la portée de ces dispositions et ne pas y avoir contrevenu.

PROJET D'ACTE

Les parties reconnaissent avoir reçu un projet du présent acte, dès avant ce jour, et en conséquence, avoir eu la possibilité d'en prendre connaissance avant d'apposer leur signature sur ledit acte.

FORCE PROBANTE

Le notaire a informé les parties des dispositions de l'article 1379 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, duquel il résulte que la copie exécutoire ou authentique d'un acte authentique a la même force probante que l'original.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les parties pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le Livre Foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.

- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les parties peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, elles peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Elles peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un délégué à la protection des données que les parties peuvent contacter à l'adresse suivante : cil@notaires.fr.

Si les parties estiment, après avoir contacté l'office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

BASE ANONYME DE DONNEES IMMOBILIERES

Les parties sont informées que les données descriptives et économiques contenues au présent

acte sont partiellement transcrites dans une base de données immobilières, déclarée à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés. Ces données sont exploitées par Min.not afin d'assurer la production d'informations statistiques d'intérêt général et de faciliter le suivi de l'évolution du marché immobilier et d'assurer une évaluation précise des biens immobiliers. Ces informations sont nécessaire tant aux professionnels qu'aux particuliers ou aux institutions publiques.

Ces données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les contractants au présent acte. En application des articles 26 et 27 de la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978, les parties disposent d'un droit d'opposition à ce que des informations à caractère nominatif les concernant fassent l'objet d'un traitement informatisé, ainsi que d'un droit d'accès et de rectification auprès du correspondant Informatique et Libertés de Min.not.

Cette formalité donne droit à la perception par le notaire de l'émolument de formalité conformément à l'article A.444-171 du Code de commerce.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix. Elles reconnaissent avoir été informées des sanctions fiscales et des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.

En outre, le notaire soussigné affirme, qu'à sa connaissance, le présent acte n'est contredit ni modifié par aucune contre-lettre contenant une augmentation du prix.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties, telle qu'elle figure dans la partie normalisée du présent acte, lui a été régulièrement justifiée.

DONT ACTE sur support électronique

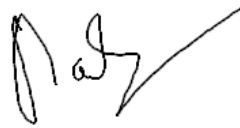
Signé à l'aide d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences réglementaires.

Fait et passé à DELLE, en l'étude du notaire soussigné, en ce qui concerne Maître Bertrand TACZANOWSKI, et les parties au contrat.

La lecture du présent acte a été donnée aux parties par les notaires qui ont recueilli leur signature manuscrite à l'aide d'un procédé permettant d'apposer l'image de cette signature sur ledit acte, les jour, mois et an indiqués en tête des présentes.

Recueil de signature par Me Bertrand TACZANOWSKI

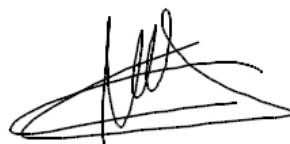
Madame Marie-Hélène FURLAN a signé à l'office le 27 juin 2025	
--	---

Monsieur Philippe RABERGEAU a signé à l'office le 27 juin 2025	
--	--

Monsieur Nicolas RABERGEAU a signé à l'office le 27 juin 2025	
---	--

Madame Capucine JACQUES représentant CMCV a signé à l'office le 27 juin 2025	
--	--

Madame Catherine GUENIAT
représentant
AVAC-IMMOBILIER
a signé à l'office
le 27 juin 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

et le notaire Me TACZANOWSKI
BERTRAND a signé
à l'office
L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE VINGT-SEPT JUIN

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop on the left and a smaller loop on the right, with a vertical stroke in the center.